

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC., RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA Y LEANNE ARCURI PARTE DEMANDANTE v. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO PARTE DEMANDADA	Civil Núm.: Sala: Sobre: INTERDICTO Y SENTENCIA DECLARATORIA, Ley de Permisos para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-2009)
---	--

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, Amigos de Tres Palmas Inc., Ramón Díaz Zambrana por conducto de la representación legal que suscribe y Leanne Arcuri representada por el Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, **EXPONEN, ALEGAN** y **SOLICITAN**:

I. INTRODUCCIÓN

- Este caso trata sobre la ilegalidad del proyecto en construcción denominado *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón*, propuesto por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). En el año 2006, la Junta de Planificación (JP) aprobó una Consulta de Ubicación para un paseo ciclista y peatonal de aproximadamente 5.6 kilómetros. Posteriormente, en 2008, la JP autorizó a la ACT a enmendar dicha Consulta de Ubicación para atender cambios propuestos al proyecto.
- No obstante, en el año 2016 la ACT notificó a la JP que abandonaría parte del diseño original e introduciría modificaciones sustanciales en la alineación, trazado y ruta del proyecto. La ACT reconoció problemas de erosión severa en la costa y propuso un proyecto distinto de unos 3.4 kilómetros. Ante ello, la JP contestó de forma categórica que **esos cambios requerían una enmienda formal a la Consulta de Ubicación**. Es decir, se condicionó el nuevo paseo a la obtención de una enmienda a la Consulta de

Ubicación. A pesar de esta advertencia expresa, la ACT nunca inició el trámite de enmienda a la consulta de ubicación.

3. Desde entonces, la ACT ha continuado tramitando un *Nuevo Paseo Ciclista*¹, **que no corresponde al proyecto aprobado en la Consulta de Ubicación de 2006 ni a su enmienda de 2008.** La ACT ha gestionado autorizaciones y **endosos** ante la OGPe y otras agencias, incluyendo las certificaciones de exclusiones categóricas, permisos únicos incidentales, sin revelar que la JP le requirió una enmienda y que carece de autorización para este nuevo diseño. Se trata de un proyecto distinto con cambios significativos en el diseño, que **no cuenta con la enmienda obligatoria** a la consulta para su construcción.
4. En los trámites posteriores, la ACT cita la Consulta de Ubicación del 2006, enmendada en el 2008, como si el nuevo trazado estuviera aprobado bajo dicha determinación, cuando en realidad la Consulta de Ubicación del 2008 no contempla el *Nuevo Paseo Ciclista*. Como resultado, las agencias tanto federales como estatales han evaluado trámites bajo una premisa fáctica y jurídica incorrecta.
5. La situación es aún más grave porque el *Nuevo Paseo Ciclista* **no cumple con las condiciones esenciales** de los endosos y permisos que la ACT ha obtenido. Ante este cuadro, la intervención urgente de este Honorable Tribunal se torna no sólo necesaria, sino extraordinariamente apremiante. El *Nuevo Paseo Ciclista* se está construyendo y se propone ubicar en bienes de dominio público marítimo-terrestre sin un deslinde vigente —**y en varios tramos sin deslinde alguno**— afectando áreas ecológicamente sensitivas y especies que están protegidas por leyes estatales y federales. Parte de la ruta impacta directamente la Reserva Marina de Tres Palmas, designada área protegida desde el año 2004, donde en días recientes la ACT intervino con maquinaria pesada.
6. La ausencia de un deslinde actualizado y de la evaluación ambiental es particularmente grave cuando la propia ACT ha reconocido que modificó sustancialmente el proyecto como consecuencia de la erosión costera.

¹A los fines de este escrito, denominaremos “Nuevo Paseo Ciclista” al proyecto actualmente promovido por la ACT, el cual no cuenta con la enmienda requerida a la Consulta de Ubicación y, por ende, no está autorizado bajo la determinación aprobada en 2006 y enmendada en 2008 por la Junta de Planificación.

7. A este cuadro se suma la **invocación indebida de una exclusión categórica** para evitar cumplir con los requerimientos ambientales. La exclusión categórica fue **solicitada, obtenida y está activamente siendo utilizada** por la ACT para tramitar otros permisos y endosos, a pesar de que este proyecto —por su magnitud, localización, impacto y naturaleza— no puede estar exento del proceso de planificación ambiental mediante el mecanismo excepcional de la exclusión categórica. De hecho, así lo advirtió expresamente la OGPe a la ACT en el año 2020, al señalar que la naturaleza y escala del proyecto requerían un análisis ambiental formal y no podían cobijarse bajo una exclusión categórica. Las exclusiones categóricas están reservadas para actividades de carácter rutinario y no para proyectos en lugares sensitivos y con impactos ambientales significativos.
8. El examen integral del expediente administrativo evidencia **un incumplimiento reiterado con las autorizaciones y condiciones requeridas al proyecto**. A lo largo de múltiples trámites, la ACT ha presentado el *Nuevo Paseo Ciclista* ante agencias estatales y federales como si fuera el aprobado en la Consulta de Ubicación cuando constituye un proyecto nuevo y distinto.
9. A ello se suma la **falta de transparencia de la ACT** con los demandantes y otras personas que solicitan acceso a información pública y oficial del proyecto, quienes se han visto obligados a gastar miles de dólares y recursos significativos para obtener información pública a la que tienen derecho por ley. El acceso tardío a documentos públicos del proyecto ha entorpecido los esfuerzos de los demandantes para proteger sus intereses personales y exigir el cumplimiento con las condiciones y las autorizaciones requeridas.
10. Este recurso es indispensable para evitar **daños irreparables** a ecosistemas costeros, hábitats de especies protegidas y recursos que la ley reconoce como patrimonio público, los cuales se verían irremediablemente afectados si se permite la construcción del *Nuevo Paseo Ciclista* sin cumplir con los requisitos legales aplicables.
11. Asimismo, se advierte un **impacto directo y grave sobre la seguridad pública**, pues el *Nuevo Paseo Ciclista* incluye un muro de contención que obstruirá el acceso de emergencia que es indispensable para el rescate de personas en la Playa Indicadores,

exponiendo vidas humanas a riesgos inaceptables y evitables.

12. Los demandantes acuden ante este Honorable Tribunal para evitar que el *Nuevo Paseo Ciclista* se convierta en otro escombros y ruina a lo largo de la costa de Rincón, territorio que enfrenta una erosión severa que mengua, día a día, los espacios disponibles para el disfrute del pueblo y para la recreación costera sostenible. El proyecto no sólo conllevará de manera permanente la degradación ambiental y paisajística, sino que reproducirá patrones ya observados en el país, donde obras en el litoral costero que no toman en cuenta la erosión prospectiva terminan convirtiéndose en problemas ambientales y de seguridad pública.
13. La intervención judicial es necesaria para proteger lo poco que queda de ese litoral y evitar que una obra, deficiente e ilegal, agrave la pérdida irreversible de bienes de dominio público y del derecho ciudadano a un entorno costero seguro y accesible.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

14. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender las causas de acción de epígrafe a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4 LPRA § 24 *et seq.*, , y el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, en adelante la Ley 161 o Ley de Permisos.

III. LAS PARTES

A. La Parte Demandante

15. El demandante, **Amigos de Tres Palmas Inc.**, es una corporación sin fines de lucro debidamente inscrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico, con capacidad para demandar y ser demandada. Su número de registro en el Departamento de Estado es 62858. La dirección física de Amigos de Tres Palmas Inc. es Calle Cambija, Edificio *Sunset Village*, Rincón, Puerto Rico, 00667. Tiene dirección postal en P.O. Box 989, Rincón, PR 00667. El Sr. **Ramón Díaz Zambrana**, comparece como representante de Amigos de Tres Palmas y en su carácter personal. El Sr. Díaz Zambrana es vicepresidente

de Amigos de Tres Palmas, surfista y planificador. Reside en Villas de la Pradera #115, Rincón PR 00677 y su correo electrónico es ataoni@yahoo.com.

16. La demandante, Sra. **Leanne Arcuri**, es mayor de edad, residente del Municipio de Rincón, con la dirección postal #16 Puerto Bahía, Rincón PR 00677.

17. Se incluye más adelante información adicional sobre la parte demandante.

B. La Parte Demandada

18. La **Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico**, en adelante (“ACT”), es “un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado” creada conforme a la Ley 74-1965, según enmendada. Su dirección física es Centro Gubernamental Minillas, Edificio Sur, Piso 10, Santurce, Puerto Rico y su dirección postal es Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, PO Box 42007 San Juan PR 00940.

19. La **Oficina de Gerencia de Permisos**, en adelante (“OGPe”), creada en virtud de la Ley de Permisos, supra, 23 LPRA §9011 nota et seqs.; es una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Entre las facultades, deberes y funciones del Secretario Auxiliar de la OGPe está demandar y asumir la representación legal de dicha oficina cuando sea demandada. La oficina principal de la OGPe se encuentra ubicada en el Edificio de PRIDCO, 355 Ave. Franklin Delano Roosevelt, San Juan PR 00918, y su dirección postal es PO Box 41179, San Juan PR 00940.

20. El **Ing. Claudio J. Torres Serrano**, Licencia Núm. 13108, es el ingeniero que presentó en el Single Business Portal, el trámite del 2024-544025-PUI-300201, sello bajo su sello profesional, el Memorial Explicativo. Su dirección física/postal es: 768 Hacienda Constancia, Hormigueros PR 00660 y teléfono (787) 365-2136 y correo electrónico ctorres@tamrio.com.

21. La **Ing. Alexandra Velázquez Delgado**, Licencia Núm. 18906, es la proyectista en el trámite del 2024-544025-PUI-300201. Su dirección postal es: PO Box 42007 San Juan Puerto Rico, 00940 y teléfono (787) 721-8787 ext. 15400 y correo electrónico ivperez@act.pr.gov.

22. Aunque la parte demandante entiende que los permisos que se impugnan no fueron expedidos bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según

enmendada, el Ing. Torres y la Ing. Velazquez se incluyen como demandados, toda vez que la propia ACT ha sostenido previamente que ambos constituyen partes indispensables en un pleito para este mismo proyecto presentado al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009.

III. CAUSAS DE ACCIÓN

23. El Art. 14.1 de la Ley 161-2009, faculta y provee para que una persona solicite al Tribunal *un **injunction**, mandamus, **sentencia declaratoria**, o **cualquier otra acción adecuada** para solicitar 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;...*²

24. A la luz de lo anterior, las partes demandante comparecen respetuosamente y **solicitan los siguientes remedios al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009:**

I. **Injunction.**

25. Se solicita la **paralización inmediata de toda construcción en curso** del proyecto *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón* porque no cuenta con las autorizaciones y endosos correspondientes: no cuenta con una enmienda a la Consulta de Ubicación aprobada, no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental (según requerida), y no cuenta **con un deslinde vigente ni completo de la Zona Marítimo Terrestre**, requisito indispensable para todo proyecto colindante con la costa, y necesario para proteger los Bienes de Dominio Público de la Zona Marítimo Terrestre. El proyecto **tampoco cuenta con una concesión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en adelante (“DRNA”) para construir sobre dichos bienes**, y no es un proyecto dependiente del agua, por lo cual toda obra ejecutada en esa franja carece de base legal y debe ser detenida de inmediato.

26. A ello se añade que la ACT **no está cumpliendo con múltiples disposiciones y condiciones impuestas en los permisos y endosos ya otorgados**, lo cual constituye un incumplimiento regulatorio independiente que también exige la detención inmediata de

² Id. Art. 14.1 de Ley de Permisos.

las obras. Permitir que continúe un proyecto que opera al margen de sus propias autorizaciones agrava los riesgos ambientales y legales que este Honorable Tribunal está llamado a evitar. Por estas razones, la paralización inmediata es no solo procedente, sino necesaria para proteger el ordenamiento vigente, y evitar daños irreparables.

II. Sentencia Declaratoria sobre la ilegalidad de la construcción.

27. Se solicita al Honorable Tribunal que emita **sentencia declaratoria** al amparo del Artículo 14.1 (Ley 161-2009) y determine que la construcción del proyecto conocido como el *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón* es **ilegal**, al haberse iniciado **sin contar con la autorización de la Junta de Planificación**, toda vez que la ACT **nunca obtuvo la enmienda requerida a la Consulta de Ubicación**.
28. Se solicita además que el Honorable Tribunal declare que la **Determinación de Cumplimiento Ambiental mediante Exclusión Categórica no es aplicable al proyecto y no cumple con sus condiciones**, en vista de que éste **se ubica en áreas expresamente excluidas del procedimiento de exclusión** por la Orden Administrativa OA-2021-02 del DRNA. En consecuencia, la ACT está obligada a obtener una **Declaración de Impacto Ambiental**, o como mínimo, una **Evaluación Ambiental**.
29. Además, se solicita la **revocación del permiso** 2024-544025-PUI-300201 y su enmienda 2024-544025-PUI-301118, por haberse solicitado mediante el uso de **información falsa, incorrecta e incompleta y por carecer de validez** debido a que:
 - a. se otorgó sin una enmienda aprobada a la Consulta de Ubicación;
 - b. se otorgó sin una Evaluación Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental;
 - c. se otorgó mediante información incorrecta e incompleta
 - d. el proyecto carece de un deslinde vigente y completo de la Zona Marítimo Terrestre; y
 - e. viola la prohibición expresa del DRNA de impactar la vegetación costera.
30. Se solicita la **revocación del trámite** 2020-309883-DEC-125429, por haberse certificado información falsa e incorrecta a la OGPe **sobre el cumplimiento** con los requisitos en ley para que aplique al proyecto.
31. La ACT fue advertida de las autorizaciones con las cuales debía contar antes de comenzar a construir, sin embargo, ha continuado con la construcción del *Nuevo Paseo Ciclista* sin

antes obtener todas las autorizaciones correspondientes. Además, ha provisto información incorrecta, incompleta y falsa para obtener endosos y permisos que además no corresponden al proyecto aprobado en la Consulta de Ubicación. La ACT no cumple con las condiciones de las autorizaciones, endosos y permisos expedidos en este caso.

32. Se solicita la revocación de los permisos y determinaciones emitidas a favor de la ACT relacionados con el *Paseo Ciclista y Peatonal* porque una revisión del expediente administrativo emerge un patrón incompatible con los principios de transparencia, veracidad y buena fe que deben regir los procesos de permisos públicos. La ACT ha sometido a las agencias reguladoras información incompleta, incorrecta o incompatible con la realidad del proyecto a ejecutarse, a fin de inducir la aprobación de endosos, dispensas o determinaciones de cumplimiento que, de otro modo, no serían procedentes. Varias agencias condicionaron sus endosos al cumplimiento de medidas específicas, pero la ACT ha representado un aparente cumplimiento mientras, en la práctica, ejecuta obras en abierta contradicción con dichas condiciones. De esta manera, obtiene y mantiene permisos y determinaciones regulatorias sobre la base de premisas erróneas, fragmentadas o abiertamente falsas.

IV. HECHOS

A. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUENTA CON UNA ENMIENDA A LA CONSULTA DE UBICACIÓN, REQUERIDA POR LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN

33. El **23 de junio de 2006**, la ACT presentó ante la JP una solicitud de **Consulta de Ubicación** para el *Paseo Ciclista*, al cual se le asignó el caso número **2006-25-0446-JGU-T**, y se aprobó el 6 de diciembre de 2006 (véase, [Anejo A-001](#)).
34. En esta Consulta de Ubicación, la JP aprobó un paseo de **5.6 kilómetros de largo** y dividió la construcción del proyecto en dos fases: una **primera fase**, que abarcaría desde el Balneario de Rincón hasta un observatorio en el Sector Higuero en el Barrio Puntas, y una **segunda fase**, desde este observatorio discurriendo por el área costera por la Antigua Vía del Tren hasta el Barrio Puntas (véase, [Anejo A-001](#)).
35. Posteriormente, el **23 de octubre de 2008**, la JP **autorizó una enmienda** a la Consulta de Ubicación aprobando unos cambios en la alineación del proyecto.

36. Así las cosas, el **16 de mayo de 2016**, la ACT notificó a la JP **nuevas modificaciones a la alineación previamente aprobada en el 2008. Como parte de estas modificaciones la ACT informó la eliminación de la segunda fase del proyecto** (véase, Anejo A-002). Según la propia ACT, la segunda fase del proyecto ya no sería viable debido a la **severa erosión costera que habían sufrido dichos tramos entre 2009 y 2016**, lo que hacía imposible su construcción.

Los límites del proyecto original se extendían desde la PR-115 (cerca del Centro de Tratamiento y Diagnóstico) hasta la PR-4413 interior (aproximadamente 750 metros al este de Punta Gorda). Para propósitos de construcción el proyecto fue dividido en dos fases. La primera fase comenzaba en el Balneario Público de Rincón hasta la Planta Nuclear, y la segunda fase era desde la Planta Nuclear hasta Punta Higüeros (PR-4413). Como parte de las modificaciones al concepto original del proyecto, la **segunda fase fue eliminada debido a los cambios significativos ocurridos en ese segmento desde el 2009 hasta el presente. Dichos cambios se deben principalmente a problemas de erosión costera** que han ocurrido imposibilitando la construcción de ese segmento del paseo propuesto.

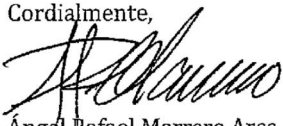
37. Es decir, para el año 2016 la propia ACT reconoció que los impactos de la erosión costera en Rincón eran tan significativos que inviabilizaban la continuidad del proyecto en los tramos aprobados por la JP en la Consulta de Ubicación.

38. Resultaba evidente que la ACT debía rediseñar el proyecto hacia un Paseo Ciclista y Peatonal Responsable, tomando en consideración la erosión acelerada de la costa y gestionando un deslinde vigente de la Zona Marítimo Terrestre (“ZMT”), no solo para determinar la verdadera viabilidad del Paseo Ciclista y Peatonal, sino también para **evitar la pérdida irreversible de espacio público costero y la exposición a riesgos ambientales y estructurales**.

39. El **8 de septiembre de 2016**, la JP determinó que las **modificaciones propuestas por la ACT**, en su comunicación del 16 de mayo de 2016, **requerían una enmienda formal** a la Consulta de Ubicación, conforme a lo dispuesto en la **Sección 55.5.3 del Reglamento Conjunto vigente** a ese momento (véase, [Anejo A-003](#)).

Al respecto le informamos que, la Junta, en su reunión del 8 de septiembre de 2016, acordó que **dicho trámite requiere de una enmienda a la consulta**, por lo que deberá presentar la misma, según los requerimientos establecidos en la **Sección 55.5.3 - Consideración de Enmiendas a Consultas** del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, vigente.

Cordialmente,



Ángel Rafael Marrero Arce
Secretario Interino
Junta Propia

40. Así las cosas, la **ACT nunca enmendó la Consulta de Ubicación** conforme lo requirió la propia JP. No obstante, continuó gestionando y promoviendo este *Nuevo Paseo Ciclista* ante agencias estatales y federales sin contar con la autorización de enmienda necesaria, en contravención directa a lo determinado por la JP.
41. Del expediente administrativo surge que la ACT incorporó las modificaciones del *Nuevo Paseo Ciclista* —sin autorización de la JP— en los trámites y endosos posteriores. En consecuencia, todo trámite de permisos o de construcción relacionado con este *Nuevo Paseo Ciclista* carece de validez por falta de autorización de la JP. **Cualquier endoso, permiso o aprobación emitido sobre la base de tales cambios es ilegal y debe ser dejado sin efecto de manera inmediata**, por haberse gestionado en contravención a los requisitos esenciales del proceso de planificación y a la determinación previamente emitida por la JP.

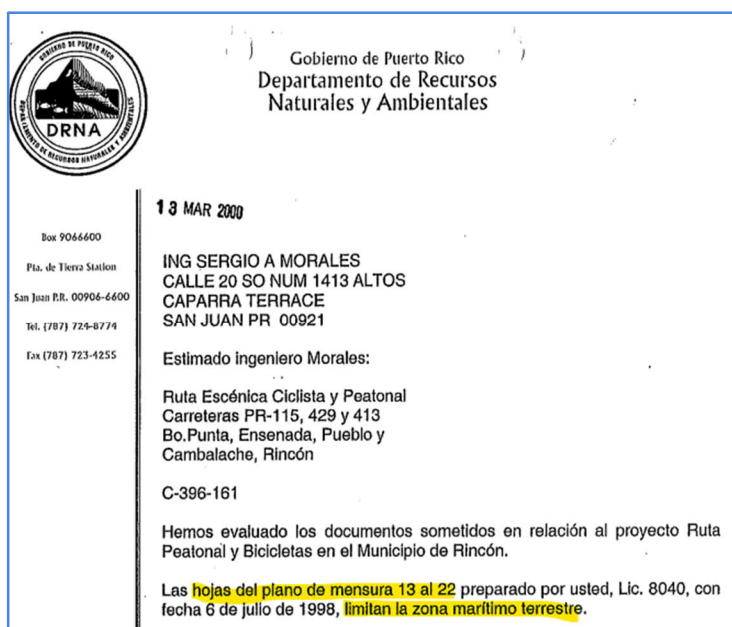
B. NO CUENTA CON UN DESLINDE COMPLETO NI VIGENTE DE LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

42. Por otro lado, la reglamentación aplicable a proyectos de desarrollo o construcción en la zona costanera de Puerto Rico impone la obligación ineludible de establecer, validar y mantener vigente la delimitación de la ZMT o de los Bienes de Dominio Público de la Zona Marítimo Terrestre (BDPZMT). Dicha delimitación no es un mero trámite administrativo. Véase Sección 6.4.2.2 del Reglamento Conjunto.³ El deslinde de la ZMT es el instrumento que determina la extensión real de los bienes de dominio público y, por ende, condiciona la legalidad de cualquier autorización, permiso u obra propuesta dentro o en las inmediaciones de dicha franja costera.
43. Por ello, **ningún proyecto puede construirse colindando con la costa sin un deslinde oficial y vigente aprobado por el DRNA.**
44. En este caso, el *Nuevo Paseo Ciclista* **no cuenta con un deslinde de la ZMT que abarque la totalidad del proyecto, y las áreas que sí fueron delimitadas lo fueron hace más de dos décadas y para un diseño distinto al proyecto que se está ejecutando en la actualidad**, por lo que no reflejan la ubicación vigente y real de la ZMT.

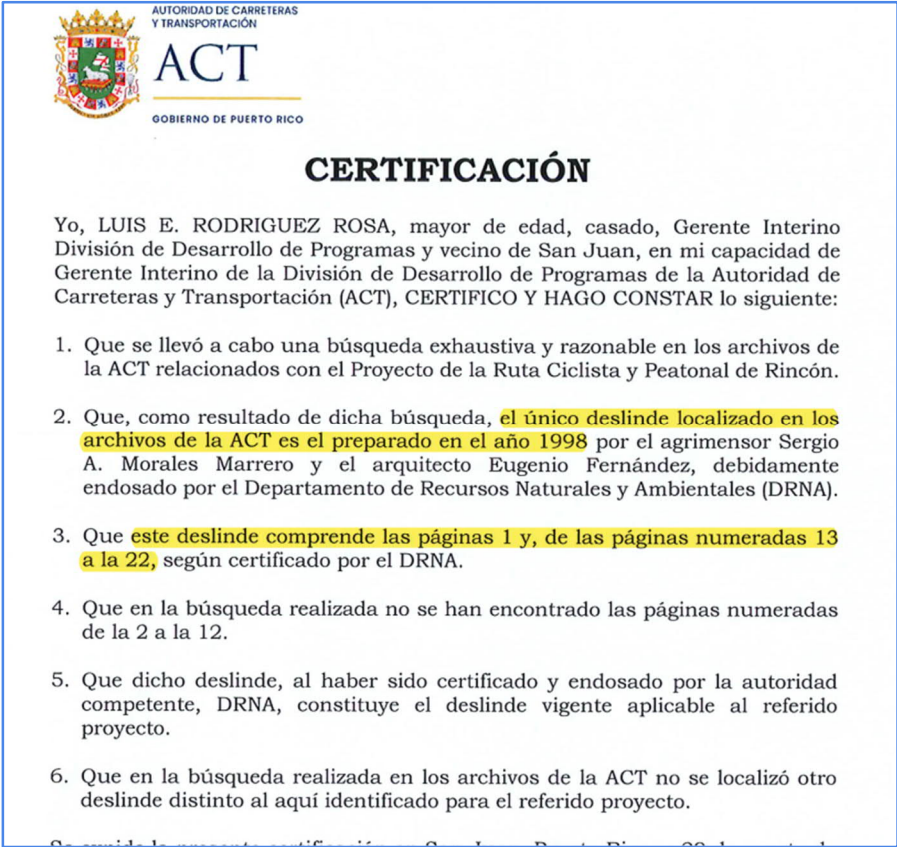
³ Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 2023 (Reglamento Conjunto 2023)

El deslinde aprobado en 1999 fue parcial

45. El **25 de marzo de 1999**, el DRNA aprobó un deslinde bajo el trámite **C-396-161** utilizando un plano de mensura del agrimensor Sergio A. Morales, fechado el 6 de julio de 1998. Sin embargo, las hojas del plano de mensura que fueron certificadas por el DRNA como delimitación oficial de la ZMT fueron únicamente **las hojas 13 a la 22** de ese plano.
46. Como resultado, la certificación de deslinde **C-396-161**, del año 1999, **dejó fuera otras partes del trazado del proyecto**, que **nunca fueron deslindadas**.
47. Así las cosas, el **13 de marzo de 2000**, el DRNA reafirmó el mismo deslinde **C-396-161**, consignado que se limitó la ZMT estrictamente a las secciones del plano de la hoja 13 a la 22 (véase, [Anejo A-004](#)).



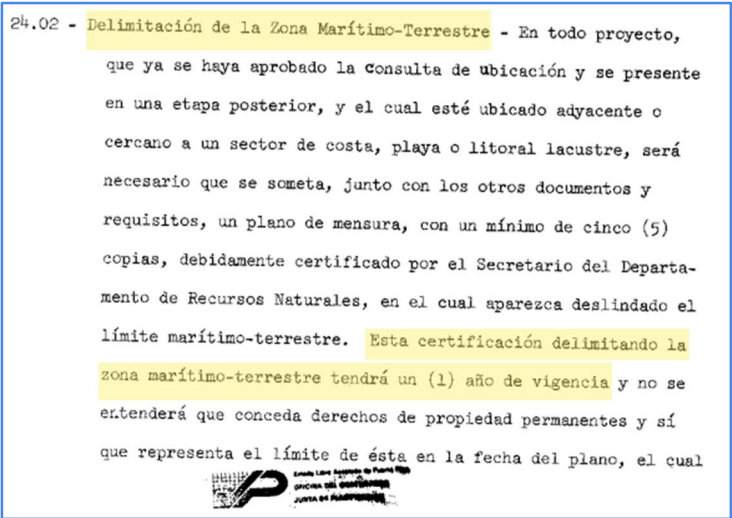
48. El **29 de agosto de 2025**, la ACT emitió una certificación al Senado de Puerto Rico en la que informó que **el único deslinde** en sus archivos de este proyecto **es el preparado en 1998** por el agrimensor Sergio A. Morales, correspondiente a las hojas 13 a la 22 del plano (véase, [Anejo A-005](#)).



49. En consecuencia, es un hecho irrefutable que existen partes del Nuevo Paseo Ciclista colindantes con la zona costanera que **no han sido deslindadas**.

El único deslinde expiró hace más de veinte años

50. Por otro lado, el 13 de marzo de 2000, el DRNA dejó claro que la certificación y el endoso del deslinde **C-396-161** requería el cumplimiento con el **Reglamento 17 de Planificación**, conocido como el Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico, el cual dispone que toda certificación de deslinde tiene una **vigencia de un (1) año**.



51. En consecuencia, el único deslinde con el que cuenta la ACT **expiró el 13 de marzo de 2001** y, desde esa fecha, si la ACT pretendía utilizarlo para este proyecto, estaba obligada a solicitar un nuevo deslinde.
52. No obstante, aun conociendo que dicho deslinde había expirado y que existían sectores del proyecto que nunca fueron delimitados, la ACT persistió en utilizar el trámite **C-396-161** en procesos administrativos posteriores, presentándolo como si se tratara de un deslinde completo y vigente, y sobre el mismo proyecto.
53. Esta actuación constituyó un proceder *ultra vires* que vició todos los trámites y endosos fundamentados en ese expediente (C-396-161).
54. Hasta hoy, la ACT no ha solicitado ni ha obtenido un nuevo deslinde de la totalidad del proyecto y basado en el diseño actual.
55. En consecuencia, el *Nuevo Paseo Ciclista* se está construyendo en contravención de la ley y los reglamentos aplicables, basándose en un deslinde parcial de 1999 que, además de incompleto, lleva más de veinte años expirado.
56. Luego de comenzada la construcción, el 31 de julio de 2024, la ACT solicitó al DRNA un nuevo endoso a la construcción del proyecto. En dicha solicitud, informó que “se realizó una delimitación de la ZMT la cual fue aprobada por el DRNA en febrero de 2007”. Esa **información es incorrecta o falsa**: la ACT **nunca obtuvo un deslinde de la ZMT aprobado por el DRNA en el año 2007** (véase, [Anejo A-006](#)).
57. Además, la ACT informó que el proyecto se propone en “*terrenos reservados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para fines públicos*” y que por lo tanto, la “*vigencia del endoso de la ZMT de 5 años no aplica al proyecto*”. Esa afirmación también **es incorrecta o falsa** y tampoco corresponde a la realidad, pues el proyecto **no** se propone en terrenos reservados por el gobierno federal para fines públicos.
58. La reglamentación exige un deslinde vigente de la ZMT, lo cual aplica a este proyecto. Ese requisito es plenamente aplicable al presente proyecto, independientemente de la ubicación alegada por la ACT.

La correcta delimitación de la ZMT es indispensable para cumplir con requisitos federales y estatales

59. En este caso, la ubicación real y vigente de la ZMT es especialmente crítica por dos razones: la costa de Rincón sufre una erosión costera severa, y el proyecto atraviesa

reservas y áreas sensitivas donde habitan especies en peligro de extinción. Por ello, para cumplir con los **endosos** y **condiciones** impuestas por agencias federales y estatales es indispensable contar con la certeza real de la ubicación de la ZMT.

60. En este caso, las agencias federales y estatales basaron sus comentarios, recomendaciones y observaciones en la información de deslinde que la ACT les presentó.

61. Como ejemplo, se desprende de la carta del U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) del **1 de abril de 2004** (véase, [Anejo A-007](#)), que la agencia analizó la distancia entre el proyecto y la costa, la zona de separación (“*buffer zone*”) y la relación entre el trazado del proyecto y la ubicación de la ZMT⁴. El USFWS condicionó su endoso a datos técnicos relacionados a la localización de la ZMT que son fundamentales para determinar impactos, medidas de mitigación y la viabilidad ambiental del proyecto.

62. Al proyecto no contar con un deslinde vigente ni completo, **todas las recomendaciones y análisis de impacto parten de una base incorrecta**, porque la ACT no contaba —ni cuenta al día de hoy— con un deslinde vigente de la ZMT.

1. Area GL13 (previous A-3, A-4). This beach area is currently affected by the construction of a cement fence within the nesting habitat. The existing fence will be removed from the beach area and the beach slope will be continued with sand. A **buffer zone** of approximately 8 meters **between the designated maritime zone and the proposed trail** will be created. Within this area, removal of existing fill and planting of native coastal vegetation will be implemented as a restoration effort. At the base of the proposed trail, the

63. Esa ausencia de un deslinde actualizado de la ZMT tiene consecuencias directas al momento de ejecutar la construcción:

- a. la ACT no puede determinar las distancias reales requeridas;
- b. no puede establecer la zona de separación (“*buffer zone*”) que el USFWS analiza;
- c. no puede aplicar correctamente las medidas de mitigación;
- d. y no puede cumplir con los parámetros ambientales que dependen de la relación exacta entre el proyecto y la costa.

64. Es decir, la ACT está llevando a cabo una construcción de un proyecto en la zona costanera sin conocer la ubicación actual de la ZMT, lo que **hace imposible cumplir con**

⁴ El deslinde parcial que certificó la Zona Marítimo Terrestre venció el 13 de marzo de 2001, conforme dispone el Reglamento 17 de Planificación, conocido como el Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico. En consecuencia, para el 1 de abril de 2004 dicho deslinde llevaba más de tres años —específicamente, 3 años y 19 días— fuera de vigencia.

las condiciones y parámetros que las agencias estatales y federales impusieron al momento de su evaluación.

65. Actualmente el Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 2023 (Reglamento Conjunto 2023), establece en su sección 6.4.2.2 (b)⁵ la obligación de la ACT de tener un deslinde de la ZMT certificado por el DRNA con menos de 5 años de haber sido certificado. El mismo Reglamento Conjunto 2023 prohíbe expresamente realizar actividad alguna de desarrollo sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables⁶.

66. En este caso procede la paralización de la construcción del proyecto porque no cuenta con el plano de deslinde certificado y actualizado de la ZMT conforme a derecho. Es decir, la ACT no cuenta con un deslinde vigente de la ZMT según requerido por el DRNA, y por ende procede la suspensión de la construcción conforme al Art. 14.1 de la Ley de Permisos.

C. EL PROYECTO INVADE LA ZMT Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

67. Actualmente, los planos del proyecto demuestran que la construcción impactará varios tramos de la ZMT y los bienes de dominio público marítimo-terrestre (BDPMT).

68. Los BDPMT se califican de “dominio público natural”. La inclusión de un terreno en esta categoría depende exclusivamente de hechos naturales. Por tal razón, son bienes extrapatrimoniales, lo que significa que están fuera del tráfico jurídico: son imprescriptibles, inalienables e inembargables.

69. El DRNA tiene el deber principal de fiducia sobre los BDPMT. Además, tiene el deber de delimitar los mismos. Sin embargo, la delimitación formal o deslinde **no es un ejercicio teórico ni documental**: consiste en constatar en el terreno la realidad física que

⁵ b. **Delimitación de la Zona Marítimo Terrestre:**

1. Se dispone que todo proyecto para la lotificación, urbanización y desarrollo de terrenos, así como para la construcción, alteración, ampliación y usos de estructuras o edificios en terrenos colindantes con el litoral, será necesario que se someta junto con los otros documentos y requisitos, el plano de deslinde de la zona marítimo terrestre, certificado por el DRNA.

2. Esta certificación no se entenderá que concede derechos de propiedad permanentes, ya que lo que representa es el límite de la zona marítimo terrestre a la fecha del plano, el cual podría variar cuando la naturaleza altere el contorno natural de la costa.

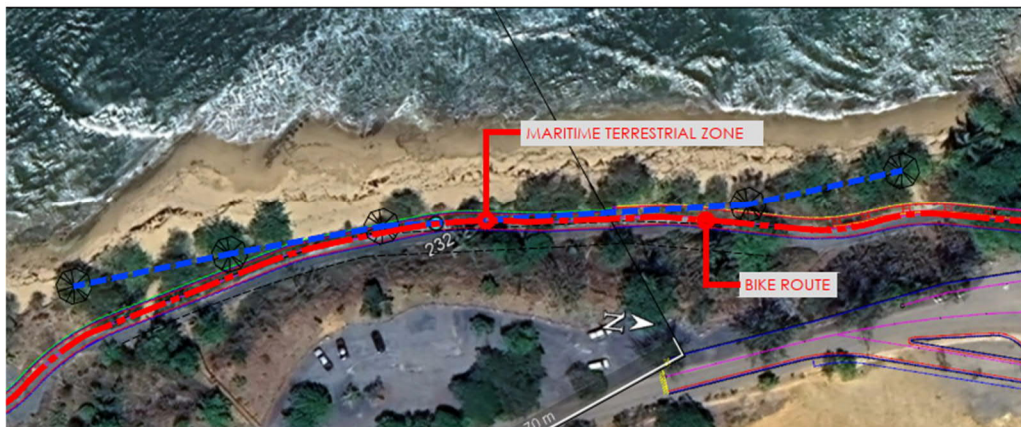
3. La vigencia de los deslindes certificados por el DRNA será de cinco (5) años.

4. Cuando por causas naturales o alteración humana, se provoque un cambio en la costa, se podrá requerir un deslinde nuevo en cualquier momento antes del término de cinco (5) años.

⁶ Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto 2023.

define la ZMT, mediante la verificación técnica de sus características morfológicas y naturales. Dicho de otro modo, para saber dónde realmente se encuentran los bienes de dominio público marítimo-terrestre es necesario **ir al lugar, medir, observar y trazar conforme a la evidencia física**. No puede determinarse con planos antiguos o documentos desactualizados.

70. La parte demandante cuenta con prueba pericial que demuestra que varios tramos del proyecto discurren por la ZMT e impactan BDPMT.



Estudio de delimitación de la ZMT, preparado por el agrimensor **Gerardo Cerra Ortiz** con fecha del **5 de junio de 2025**.

71. Esta invasión tiene efectos directos, inminentes y concretos sobre los demandantes, pues afecta su uso y disfrute público de la ZMT y de las playas a lo largo del trazado del proyecto. El diseño propuesto impacta de manera significativa y adversa las playas y los bosques costeros.
72. Además, el proyecto invade la ZMT conforme al deslinde de la Zona Marítimo Terrestre perteneciente al Balneario de Rincón, debidamente certificado el **21 de abril de 2023** bajo el trámite **O-AG-CER02-AG-00037-10082022** (véase, [Anejo A-008](#)). Dicho deslinde, que fija de manera oficial los límites de los BDPMT del Balneario de Rincón, evidencia que el trazado autorizado para el *Nuevo Paseo Ciclista* discurre sobre porciones de la ZMT. Los propios planos sometidos y aprobados revelan de manera inequívoca esa intrusión, lo que configura una invasión sobre BDPMT. Esta invasión afecta directamente el libre uso y disfrute de la costa, menoscaba los espacios públicos costeros y exacerba los procesos de erosión, con la consiguiente pérdida de superficie arenosa transitable de playa. Ello compromete el acceso continuo a la orilla y reduce la disponibilidad de playa utilizable, sustituyendo áreas naturalmente caminables por espacios ocupados,

degradados o erosionados, en claro detrimento del interés público y de la función ecológica y de entretenimiento social de la playa.



Estudio de delimitación de la ZMT, preparado por el agrimensor **Gerardo Cerra Ortiz** con fecha del **5 de junio de 2025**.

73. Cualquier **obra, actividad o impacto realizado en los BDPMT carece de autorización legal**, lo que impone la necesidad de **paralizar inmediatamente** los trabajos y evitar la continuación de intervenciones no permitidas sobre bienes que pertenecen a todo el Pueblo de Puerto Rico.
74. Uno de los principios rectores establecidos por el *Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo-Terrestre*, en adelante el Reglamento 4860, es que la “utilización del dominio público marítimo terrestre sea libre, pública y gratuita, para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse y otros actos semejantes que no requieren obras e instalaciones de ningún tipo que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas vigentes en el Estado Libre Asociado.”
75. Además, el proyecto se construye en los BDPMT sin que la ACT cuente con una concesión del DRNA. Conforme a las Secciones 4.03 y 4.3 del Reglamento Núm. 4860, ninguna persona puede realizar construcción, reparación o ampliación alguna en bienes de dominio público marítimo-terrestre sin una concesión previa otorgada por el Secretario del DRNA. En este caso, la ACT tampoco cuenta con concesión alguna que la autorice a ocupar o construir en dichos bienes.

D. LA ACT NO CUENTA CON UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL VIGENTE, SEGÚN REQUERIDA

76. Por otro lado, la ACT no cuenta con una Determinación de Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental, según requerido por la OGPe en el caso 2020-309883-DEC-084587, y por lo tanto debe emitirse un interdicto paralizando la construcción, conforme al Art. 14.1 de la Ley de Permisos.
77. Además del Art. 14.1 de la Ley 161, supra, el Tribunal Supremo ha reconocido que el recurso de *injunction* está disponible para reclamar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como la Ley de Política Pública Ambiental, en adelante (“LPPA”). Colón Cortés v. JCA, 148 DPR 434, 452 (1999). Esto se debe a que, como ha interpretado el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el de Estados Unidos, los daños al medio ambiente son generalmente irreparables, frecuentemente tienen carácter permanente o por lo menos de larga duración, y no pueden ser adecuadamente compensados de forma monetaria. Mun. de Loíza v. Scn. Suárez, 154 DPR 333, 368 (2001); Amoco v. Gambel, 480 US 531, 545 (1987). Como resultado, en el balance de intereses se justifica la concesión de un *injunction* para evitar un daño ambiental. Amoco, 480 US la pág. 545. Más aún, la mera ausencia de una declaración de impacto ambiental es en sí misma considerada un daño irreparable. Misión Industrial v. Junta de Planificación, 142 DPR 656, 681-82 (1997); Puerto Rico Conservation Foundation v. Larson, 797 F. Supp. 1066, 1072 (DPR1992).⁷
78. La política pública en torno a la protección del medio ambiente es de origen constitucional. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Artículo VI, sección 19, que será política pública “*la más eficaz conservación de los*

⁷ La política pública en torno a la protección del medio ambiente es de origen constitucional. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Artículo VI, sección 19, que será política pública “la más eficaz conservación de los recursos naturales, así como el mayor aprovechamiento de los mismos para el beneficio de la comunidad . . .”. Const. ELA, Art. VI § 19.

La LPPA concretiza dicho mandato constitucional. Como herramienta principal, la LPPA obliga al Estado a preparar “antes de efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte significativamente la calidad del medio ambiente una declaración escrita y detallada sobre... el impacto ambiental de la legislación propuesta, de la acción a efectuarse o de la decisión a promulgarse”. 12 LPRA § 8001a.

El Más Alto Foro también ha entendido que el objetivo que persigue la preparación de ese documento ambiental es dual, a saber: (1) que la agencia proponente haya estudiado concienzudamente las consecuencias ambientales significativas del proyecto en cuestión, y (2) que las partes concernidas y el público en general estén informados de dichas consecuencias ambientales. PCME v. JCA, 166 DPR 599, 612 (2005); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).

recursos naturales, así como el mayor aprovechamiento de los mismos para el beneficio de la comunidad . . .”. Const. ELA, Art. VI § 19.

79. La LPPA concretiza dicho mandato constitucional. Como herramienta principal, la LPPA obliga al Estado a preparar *“antes de efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte significativamente la calidad del medio ambiente una declaración escrita y detallada sobre... el impacto ambiental de la legislación propuesta, de la acción a efectuarse o de la decisión a promulgarse”*. 12 LPRA § 8001a.

80. El Más Alto Foro también ha entendido que el objetivo que persigue la preparación de ese documento ambiental es dual, a saber: (1) que la agencia proponente haya estudiado concienzudamente las consecuencias ambientales significativas del proyecto en cuestión, y (2) que las partes concernidas y el público en general estén informados de dichas consecuencias ambientales. PCME v. JCA, 166 DPR 599, 612 (2005); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).

81. En el caso que nos ocupa, la construcción actual del proyecto también es ilegal porque **no cuenta** con la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental o como mínimo, una Evaluación Ambiental, según requerido. La ausencia de estas aprobaciones vigentes—requisitos previos y esenciales para validar cualquier obra de esta naturaleza—basta por sí sola para que este Honorable Tribunal ordene a la ACT la **suspensión inmediata de toda construcción**, a fin de evitar que se continúen produciendo impactos sin la debida evaluación y sin las garantías que el ordenamiento jurídico impone para la protección del ambiente y del interés público.

82. Según el expediente administrativo disponible, se preparó una Evaluación Ambiental en el 2003 y se emitió una Determinación de Impacto Ambiental Negativo (DIA-N) (bajo el número DN-03-1548).

83. El 16 de junio de 2020, la OGPe le informó a la ACT que la Evaluación Ambiental del 2003 perdía vigencia el **23 de diciembre de 2021** en el caso núm. 2020-309883-PCD-006747. Sin embargo, la ACT **no extendió la vigencia** de la evaluación ambiental **ni solicitó** la aprobación de una **nueva Evaluación Ambiental, ni su enmienda**.

84. En lugar de someter una nueva Evaluación Ambiental, la ACT decidió presentar dos solicitudes de Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusiones Categóricas, una en el año 2020 y la otra en el año 2023.

85. Una exclusión categórica implica, por definición, que la agencia certifica que la acción propuesta es rutinaria y que, en el curso normal de su ejecución, no tendrá un impacto ambiental y/o que la misma ha sido expresamente **excluida del proceso de planificación ambiental** mediante una Ley o Reglamento.

PRIMERA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN CATEGÓRICA 2020

86. El **28 de mayo de 2020**, la ACT presentó ante la OGPe una **solicitud de Certificación de Exclusión Categórica** relacionada con este proyecto. A dicho trámite se le asignó el **número 2020-309883-DEC-084587** (véase, [Anejo A-009](#)).

87. No obstante, el **2 de junio de 2020**, la OGPe **denegó** la solicitud al concluir que “*El proyecto de referencia, **no está contemplado como exclusión categórica**. Debido a ello para la acción propuesta **deberá radicar una Recomendación Ambiental (REA)** previo a la radicación de un documento de Cumplimiento Ambiental para la **Evaluación Ambiental (DEA)**.”*

88. Esta denegatoria establece claramente que el proyecto **no cumple con los requisitos reglamentarios para ser considerado bajo una exclusión categórica**, por lo que debía someterse a un **proceso formal de evaluación ambiental**.

SEGUNDA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN CATEGÓRICA 2023

89. Pese a la denegatoria en el trámite **2020-309883-DEC-084587**, el **25 de septiembre de 2023**, la ACT presentó nuevamente ante la OGPe una nueva **solicitud de Determinación de Cumplimiento Ambiental Vía Exclusión Categórica** (véase, [Anejo A-010](#)). Se le asignó el trámite número **2020-309883-DEC-125429**.

90. En esta segunda solicitud de exclusión categórica, la ACT informó y certificó que el proyecto cumplía con el Listado de Exclusiones Categóricas adoptado mediante la **Orden Administrativa Núm. 2021-02** (OA-2021-02), emitida el 28 de enero de 2021 por el DRNA. (véase, [Anejo A-011](#)).

91. Como parte de dicha solicitud, **se certificó bajo juramento** que el proyecto estaba contemplado como Exclusión Categórica en la OA-2021-02 del DRNA (véase, [Anejo A-010](#)).

Certificación:

Bajo juramento certifico que:

1. Que la acción a llevarse está contemplada como Exclusión Categórica en la OA-2021-02 del DRNA;

2. He evaluado, cumplimentado, revisado y aceptado la información que antecede;

3. Que la misma es veraz, correcta y completa;

4. AFIRMO Y RECONOZCO las consecuencias de presentar información falsa o incompleta sobre la acción propuesta, y que estoy sujeto a las penalidades impuestas por Ley de incurrir en este tipo de conducta. Reconozco además que luego de haberse otorgado cumplimiento ambiental a tenor con la Ley de Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416 del 22 de septiembre de 2004 surgieran variaciones sustanciales en la acción propuesta que requieran la evaluación de los impactos ambientales, presentaré el correspondiente documento ambiental.

92. Tal certificación bajo juramento es **incorrecta** o **falsa**.

93. No obstante lo anterior, el 26 de septiembre de 2023, la OGPe expidió a favor de la ACT la Certificación de Exclusión Categórica correspondiente al trámite número 2020-309883-DEC-125429 (véase, [Anejo A-012](#)).

94. Contrario a lo certificado por la ACT, **la acción de desarrollo propuesta está expresamente prohibida bajo las disposiciones de la OA-2021-02** (véase, [Anejo A-011](#)), por ubicarse en **áreas que no pueden** beneficiarse del procedimiento de Exclusión Categórica .

95. La **OA-2021-02** es una Orden Administrativa emitida por el DRNA con el objetivo de aprobar el listado de acciones y sus requisitos que cualifican para ser consideradas por vía de exclusiones categóricas, y por lo tanto quedan eximidas de una Evaluación Ambiental o de una Declaración de Impacto Ambiental. La **OA-2021-02**, en su sección de *Disposiciones Generales*, establece expresamente que, aun cuando una acción esté incluida en el listado de exclusiones, ello **no la libera del cumplimiento de las restricciones** contenidas en la misma **OA-2021-02** y que resulten aplicables a la acción propuesta. De igual forma, se establece que el incumplimiento con las restricciones aplicables conlleva que el promovente esté **obligado a preparar un documento ambiental** conforme a la reglamentación vigente.

I. Disposiciones Generales:

1. Las acciones incluidas en el listado como una Exclusión Categórica deberán cumplir con cada una de las restricciones identificadas para la acción específicamente propuesta, de lo contrario, el proponente de la acción tendrá que preparar un documento ambiental de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de documentos ambientales aprobado por el DRNA.

96. Igualmente, establece en su acápite (7) de las Disposiciones Generales, que se revocará o dejará sin efecto una determinación de cumplimiento por exclusión categórica cuando la misma fue **obtenida mediante la presentación de información falsa, errónea, incompleta o que no cumpla con los requisitos de la orden estará sujeta a revocación o a dejarse sin efecto.**

7. La determinación de cumplimiento ambiental por Exclusión Categórica que sea obtenida mediante la presentación de una solicitud que contenga información falsa, errónea, incompleta o que no cumpla con los requisitos de esta Orden Administrativa, estará sujeta a la revocación de la determinación final o a dejar sin efecto la misma.

97. La parte II (2) de la OA-2021-02 establece que los proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas por agencias del gobierno federal podrán ser solicitadas como Exclusión Categórica, **siempre y cuando cumplan con las restricciones aplicables establecidas en la Parte III de la OA-2021-02** (véase, [Anejo A-011](#)).

II. Listado de Acciones: Las siguientes acciones podrán ser solicitadas como Exclusión Categórica, **siempre y cuando cumplan con las restricciones aplicables a cada caso, establecidas en la Parte III de esta Orden Administrativa.**

A) Acciones Generales:

1. Aquellas declaradas como Exclusiones Categóricas mediante leyes especiales, reglamentos, u órdenes ejecutivas;
2. Aquellos proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas por agencias del gobierno federal;

98. En el presente caso la Exclusión Categórica (2020-309883-DEC-125429) fue solicitada por la ACT por la Acción General #2 de la OA-2021-02: “*Aquellos proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas por agencias del gobierno federal*”. No obstante esta acción general reconocida por la OA-2021-02 como una exclusión categórica está condicionada a cumplir con las restricciones aplicables establecidas en la Parte III.

99. Conforme a esto la Sección (C)(1) de la Parte III de la OA-2021-02 **prohíbe de manera expresa que se apruebe una Exclusión Categórica para toda construcción nueva que se ubique en cualquiera de las siguientes áreas:**

(i) Áreas especiales con riesgo de inundación, derrumbes o marejadas, incluyendo la zona marítimo-terrestre y su servidumbre de salvamento.

(iii) Áreas ecológicamente sensitivas o protegidas oficialmente designadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación o cualquier agencia estatal o federal con jurisdicción.

(iv) Áreas donde existan especies únicas de fauna o flora o que estén en peligro de extinción.

(v) Áreas que puedan afectar ecológicamente sistemas naturales o artificiales, ya sea en forma directa o indirectamente.

(viii) Áreas donde existen yacimientos arqueológicos o de valor cultural, según determinado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Registro Nacional de Lugares Históricos, y/o la Oficina Estatal de Conservación Histórica, según aplique.

100. En el presente caso, el proyecto en controversia incide simultáneamente en todas y cada una de las áreas expresamente prohibidas por la OA-2021-02.

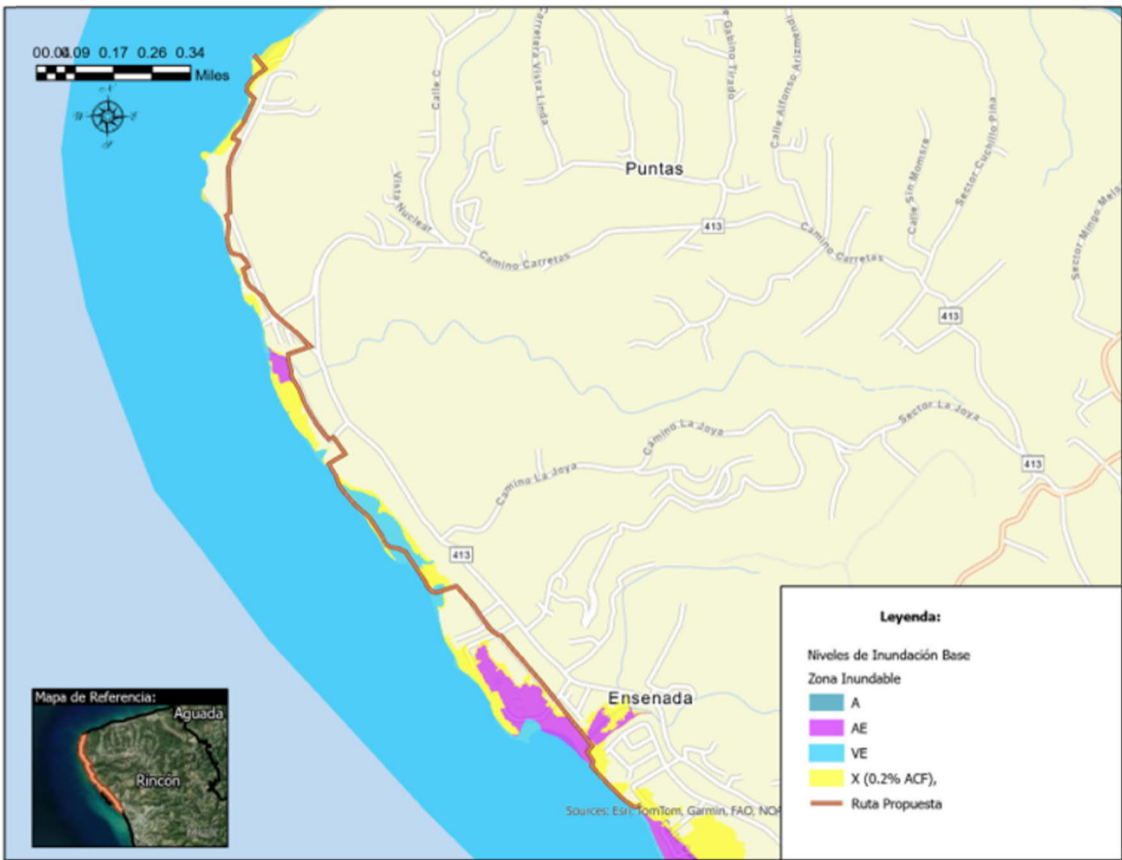
Restricción (OA-2021-02): ZONAS INUNDABLES

101. En primer lugar, la prueba pericial en manos de los demandantes demuestran que el proyecto **atraviesa zonas clasificadas como de riesgo de inundación costera tipo VE**, según los mapas de **FEMA**.

102. Específicamente los Mapas de Niveles de inundación Base Recomendados preparado por FEMA del año 2018 establecen que el tramo del proyecto entre el Faro y la playa María está afectado por los mapas de inundación por la Zona VE de Alto Peligro Costero, Zona 0.2% probabilidad anual de inundación y por Erosión-Proyección de erosión a 60 años. Igualmente, la construcción del proyecto que corresponde desde la Playa Escalera frente a la Reserva Marina de Tres Palmas está afectado por los mapas de inundación por la Zona VE de Alto Peligro Costero, Zona 0.2% probabilidad anual de inundación y por la Erosión-Proyección de erosión a 30 y 60 años. Ambas partes del proyecto estarían

afectadas por las zonas inundables del 1% de probabilidad anual (100 años) y 0.2% anual de probabilidad (500 años) de inundación.

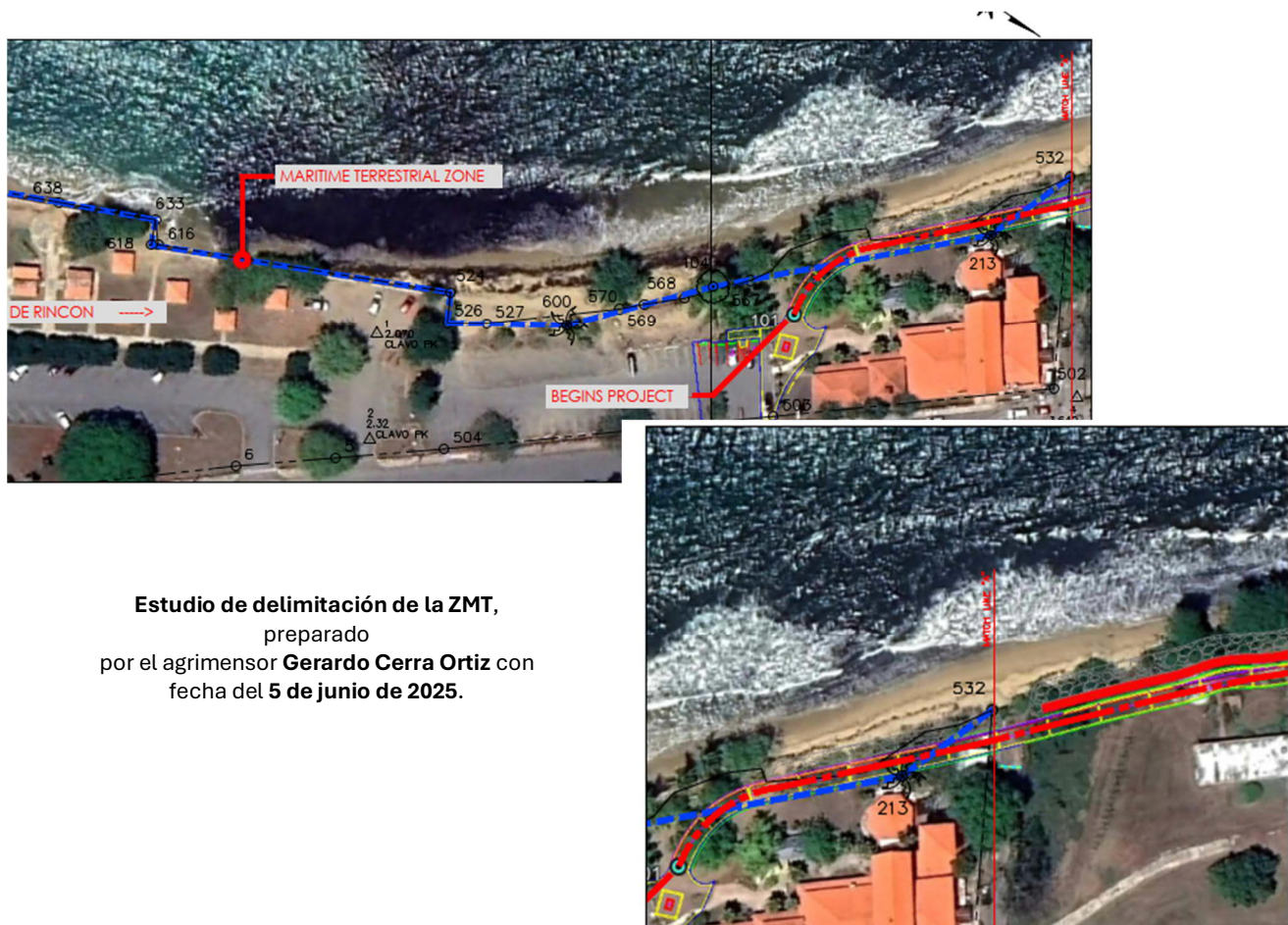
Mapa de Niveles de inundación Base Recomendados del 2018



103. Por tal razón, conforme a lo dispuesto en la OA-2021-02, la Determinación por vía de Exclusión Categórica en el caso 2020-309883-DEC-125429 en el 2023 debe revocarse por el Tribunal porque **el proyecto se propone en áreas especiales con riesgos de inundación y marejadas.**

Restricción (OA-2021-02): ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

104. Como se demostró en los incisos anteriores de esta demanda, el proyecto invade y se extiende dentro de la **ZMT** y su **servidumbre de salvamento**, en varios tramos. Por lo tanto, la Determinación por vía de Exclusión Categórica 2020-309883-DEC-125429 es *ultra vires*.



105. La construcción del proyecto propuesto representa un riesgo significativo para la estabilidad ambiental de la costa de Rincón y para la Reserva Marina Tres Palmas. En consecuencia, la Determinación de Cumplimiento Ambiental mediante Exclusión Categórica emitida en 2023 debe ser revocada. Al invadir la ZMT y ubicarse peligrosamente cerca del mar, el proyecto agrava la erosión costera, amenaza la integridad del litoral y reduce el espacio de playa disponible para el uso público, afectando el disfrute y la protección de estos bienes de dominio público.
106. La proximidad al mar, sumado al continuo aumento del nivel del mar y el cambio climático, implica además que parte del proyecto no podrá mantenerse en servicio y eventualmente quedará en ruinas, reproduciendo un patrón ya observado en otras obras costeras abandonadas en Puerto Rico y en particular en Rincón.
107. Además, la construcción sobre la ZMT agravaría el problema de erosión, afectando el acceso a las playas y las condiciones marítimas de la ola de Tres Palmas.
108. Todos estos elementos demuestran que la Exclusión Categórica no aplica y que el asunto es de alto interés público, dada la afectación directa a bienes de dominio público, recursos naturales protegidos y a la integridad de la Reserva Marina Tres Palmas.

Restricción (OA-2021-02): ÁREAS ECOLÓGICAMENTE SENSITIVAS O PROTEGIDAS Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

109. Igualmente, resulta *ultra vires* la Determinación por vía de Exclusión Categórica 2020-309883-DEC-125429 porque el proyecto se propone en áreas ecológicamente sensitivas, donde existen especies únicas y en peligro de extinción, y en las que puedan afectarse ecológicamente sistemas naturales o artificiales, directa e indirectamente.
110. En este caso, el propio DRNA ha reconocido que parte del trayecto del proyecto se ubica dentro de la **Reserva Marina Tres Palmas de Rincón**, un espacio oficialmente designado como área protegida bajo la Ley Núm. 17-2004. Bajo estas circunstancias, **resultaba jurídicamente improcedente** la tramitación de una Exclusión Categórica por parte de la ACT en este caso.
111. Además, los documentos sometidos por la ACT en el trámite administrativo reconocen que el proyecto **impacta directa e indirectamente los hábitats de corales y tortugas marinas** —especies protegidas y en peligro de extinción— cuyas áreas de anidaje, alimentación y desarrollo son altamente vulnerables a las actividades propuestas.
112. De hecho, desde el 30 de diciembre de 2004 el DRNA reconoció que “en el área del proyecto se han reportado anidaje del Tinglar (*Dermochelys coriacea*) y el Carey de concha (*Eretmochelys imbricata*) especies en peligro de extinción y protegidas por leyes federales y estatales. Además, exigió que la “vegetación existente en la línea de costa debe ser conservada, ya que es de vital importancia para las tortugas marinas”. La afectación a la arena de playa y su compactación altera directamente los ciclos de anidaje, lo cual ha sido documentado por expertos ambientales y organizaciones comunitarias.
113. A su vez, la agencia federal de Pesca y Vida Silvestre, *Fish and Wildlife Services* requirió una zona de separación de 50-60 metros de la ZMT, en protección de especies en peligro de extinción. Dispuso lo siguiente:
- “In order to avoid impacts to sea turtles at the sections we visited, we recommended that the trail be moved to existing dirt roads or trails or set back at least 50 meters above the high tide to eliminate any possible impact to the hawksbill sea turtle habitat. No clearing of coastal vegetation, no construction activity, machinery use, or vehicle traffic should be allowed in these areas”* (véase, [Anejo A-013](#))
114. El proyecto no cumple con las condiciones para evitar el impacto a tortugas marinas en peligro de extinción porque no mantiene la distancia requerida e incluso invade la ZMT.

Por ende, el proyecto puede impactar adversamente especies en peligro de extinción y su hábitat.

115. De hecho, el proyecto requiere la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental, conforme al Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, Núm. 8858 del 23 de noviembre del 2016, el cual expresamente exige la preparación y notificación de una Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) para “[u]na acción que **pueda afectar adversamente alguna especie designada como vulnerable o en peligro de extinción**, o su hábitat designado como crítico bajo la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, según enmendada, mejor conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre", 12 L.P.R.A. § 107 et seq., o la Ley Federal conocida como Endangered Species Act, 16 U.S.C.S. § 1531 et seq.” (Énfasis suplido) Regla 122 (D) del Reglamento 8858.
116. La Determinación de Cumplimiento Ambiental vía Exclusión Categórica claramente no aplica al proyecto.
117. Estas circunstancias fácticas y técnicas **impiden de forma absoluta** que el proyecto pueda considerarse elegible para una Exclusión Categórica. En escenarios como este — donde se afectan áreas ecológicamente sensitivas o protegidas y especies en peligro de extinción— **la OGPe carece de discreción** para otorgar una exclusión. La normativa ambiental es categórica: tales proyectos **no pueden** acogerse al trámite sumario de exclusión y requieren un análisis ambiental completo conforme a derecho.

Restricción (OA-2021-02): ÁREAS DONDE EXISTAN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS O DE VALOR CULTURAL (INC. C(A)(VIII))

118. La ACT reconoce la existencia de **yacimientos arqueológicos en el área del proyecto**, lo cual **impide la aprobación mediante exclusión categórica** (véase, [Anejo A-014](#)).
119. **De acuerdo con la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el Nuevo Paseo se propone construir en 4 sitios arqueológicos de valor cultural** (véase, [Anejo A-015](#)).
120. Por lo anterior, se desprende de los propios documentos sometidos por la ACT que la Determinación por vía de Exclusión Categórica en el caso **2020-309883-DEC-125429** debe ser dejada sin efecto porque no se cumplen con los requisitos y condiciones de la **OA-2021-02**. El proyecto claramente no cualifica para ser considerado por vía de Exclusión Categórica.

121. Mantener la aprobación de cualquier trámite que se haya basado en una Certificación de Exclusión Categórica que no cumple con sus condiciones y parámetros es permitir que una agencia pública **se valga indebidamente del mecanismo de la exclusión categórica para evadir la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental**, tergiversando el propósito de dicho procedimiento. Ello **constituiría un uso engañoso de una exclusión categórica**: por un lado, el proponente **certifica bajo juramento ante la OGPe** que cumple con los requisitos para ser eximido del análisis ambiental; y por otro, **ejecuta un proyecto que contraviene flagrantemente los preceptos que sustentan esa exención**.
122. La actuación de la ACT se caracterizó por una doble falta: primero, al certificar de manera incorrecta que el proyecto cumplía con las condiciones y restricciones aplicables a las Exclusiones Categóricas; y segundo, al incumplir las condiciones impuestas en la certificación o permiso obtenido mediante dicha gestión administrativa.
123. Existe, por tanto, una incompatibilidad insalvable entre los requisitos para obtener una Exclusión Categórica y el proyecto que actualmente se propone (*Nuevo Paseo Ciclista*). Esta contradicción despoja de validez práctica a la certificación emitida y convierte toda acción o trámite amparado en ella en una actuación contraria al ordenamiento ambiental vigente y a los principios que rigen la protección de nuestros recursos naturales.

El Proyecto Excede 5,000 pies cuadrados

124. Un ejemplo particularmente revelador de la insalvabilidad de la Determinación de Exclusión Categórica es el trámite posterior que la ACT gestionó mediante el Permiso Único Incidental **2024-544025-PUI-300201** (véase, [Anejo A-016](#)). En dicho trámite, la propia ACT informó que el área total de las obras asciende a **12,410 metros cuadrados**, lo cual equivale a unos **133,591 pies cuadrados**.

Tipos de Obras a Realizar	
Construcción	
Tipo de facilidad a construir:	Ruta Escenica
Cantidad de unidades a construir:	1
Área Total	
Lugar del proyecto:	12,410.0000 m ²
Obras a realizarse:	12,410.0000 m ²

125. No obstante, este hecho resulta completamente incompatible con una certificación de Exclusión Categórica. Las Condiciones Generales de la determinación por vía de exclusión son claras y categóricas: el proyecto **no puede exceder los cinco mil (5,000) pies cuadrados**⁸ de construcción en su área total de ocupación (véase, [Anejo A-012](#)).

6. Que el desarrollo de la instalación comercial, industrial, de servicio, institucional y de desarrollo de terrenos para uso turístico y proyectos recreativos **no excede de cinco mil (5,000) pies cuadrados de construcción** en área total de ocupación y área bruta de piso y que cumple con las condiciones de ubicación y operación establecidas por la OGPe u otra agencia con jurisdicción, según sean aplicables.

126. No obstante, la ACT tramitó y obtuvo un Permiso Único Incidental para un proyecto cuya escala —**12,410.00 metros cuadrados**⁹— supera de manera abrumadora el umbral permitido por la normativa aplicable. Este hecho, por sí solo, evidencia que la certificación de Exclusión Categórica nunca debió haberse expedido, pues el proyecto excede unas 27 veces el límite máximo permitido para este tipo de exención ambiental.
127. Por estas razones, la determinación mediante Exclusión Categórica resulta jurídicamente improcedente y debe ser revocada. Cualquier trámite o permiso que descansa sobre dicha certificación carece de fundamento válido bajo el ordenamiento ambiental vigente.

Nulidad del Permiso 2020-309883-DEC-125429 - Información Falsa o Incorrecta

128. Además, en el presente caso la ACT hizo afirmaciones **falsas** e **incorrectas** a la OGPe que fueron dirigidas a obtener, de forma *ultra vires*, la Determinación de Exclusión Categórica **2020-309883-DEC-125429** a la cual no tenía derecho.
129. Específicamente, **la ACT** sostuvo que el proyecto **cumplía con el Listado de Exclusiones Categóricas** de la **OA-2021-02** (véase, [Anejo A-017](#)). Al presentarse el trámite la ACT incluyó varios documentos, entre ellos una certificación (Memorial Explicativo) con fecha del **25 de septiembre de 2023**, donde se certificó expresamente que el proyecto propuesto cumplía con los requisitos de la OA-2021-02, y que por tanto calificaba para una Exclusión Categórica del proceso de evaluación ambiental (véase, [Anejo A-010](#)).

⁸ 5,000 pies cuadrados equivalen aproximadamente a 464.52 metros cuadrados.

⁹ 12,410 metros cuadrados equivalen aproximadamente a 133,591 pies cuadrados.

De acuerdo al listado de Exclusiones Categóricas aprobada en la Orden Administrativa 2021-02 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, en su Sección de Acciones Generales inciso 2, para aquellos proyectos aprobados como Exclusión Categórica por agencias del gobierno federal, se podrán solicitar como Exclusiones Categóricas a nivel estatal. Es por esto que **certifico que el proyecto cumple con los requisitos para que se otorgue la Exclusión Categórica estatal en conformidad con la OA 2021-02.**

Agradeceremos la pronta atención que pueda brindarnos sobre este asunto, ya que el proyecto actualmente cuenta con aproximadamente \$9.5 millones de fondos federales disponibles para comenzar construcción en este año fiscal federal y no queremos la pérdida de éstos.

De tener alguna pregunta o duda sobre el particular, favor de comunicarse con este servidor al 787-721-8787, extensión 51503 o con la Adm. Jeannette Villamil, de nuestra Oficina de Estudios Ambientales, a la extensión 51515.

Cordialmente,



Luis E. Rodríguez Rosa
Sub Director
Área de Programación y Estudios Especiales

130. No obstante, **esta certificación de la ACT es falsa porque el proyecto no cumple con las condiciones y restricciones de la OA-2021-02.**

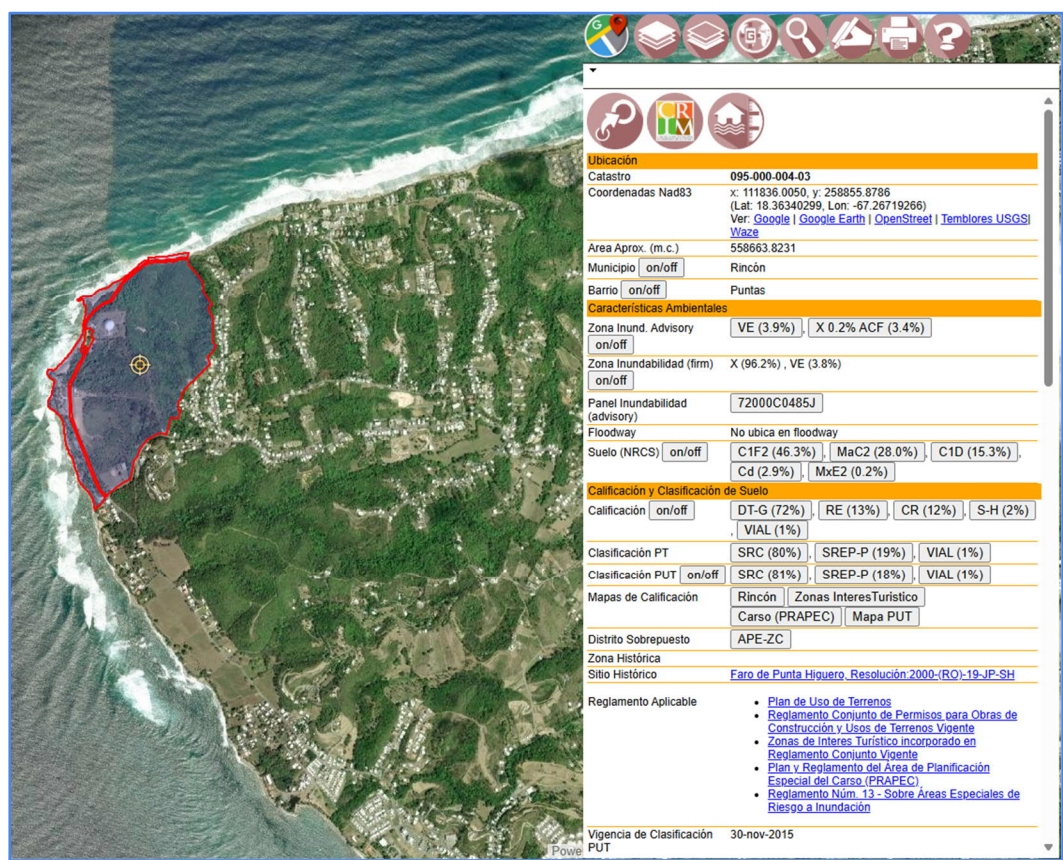
131. La certificación emitida por la ACT, por tanto, no sólo es materialmente incorrecta, sino jurídicamente ineficaz. No se trata de una omisión menor o un error administrativo, sino de una representación inexacta de hechos esenciales que inducen a error a la OGPe y permiten que un trámite que debía ser evaluado rigurosamente bajo parámetros ambientales sustantivos se canalice sin el debido análisis.

132. La propia OA-2021-02 establece de **forma expresa** y **categórica** las consecuencias jurídicas de presentar información falsa, incorrecta, incompleta o de no cumplir con sus requisitos sustantivos. En particular, el numeral (7) del Inciso Cuarto, Parte I, pág.3, dispone que toda certificación de cumplimiento ambiental por Exclusión Categórica que haya sido emitida sobre la base de información falsa, incorrecta, incompleta o de no cumplir con sus requisitos sustantivos estará sujeta a revocación (véase, [Anejo A-009](#)).

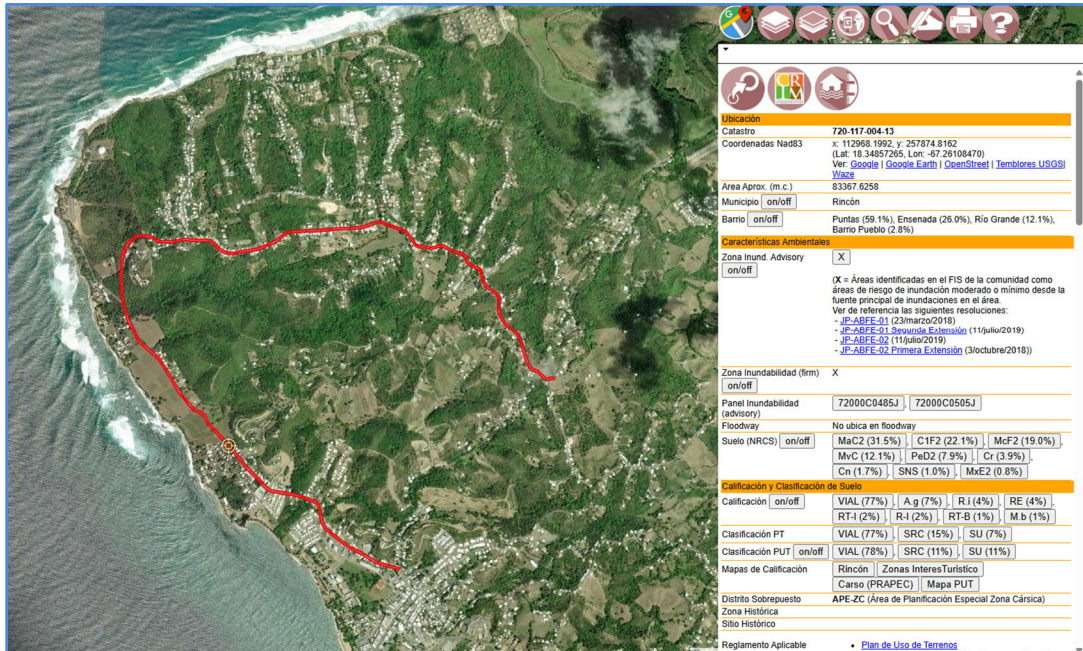
7. **La determinación** de cumplimiento ambiental por Exclusión Categórica que sea obtenida mediante la presentación de una solicitud que contenga información falsa, errónea, incompleta o **que no cumpla con los requisitos de esta Orden Administrativa, estará sujeta a la revocación de la determinación final o a dejar sin efecto la misma.**

133. Por lo tanto, en este caso claramente dejar sin efecto la Determinación de Exclusión Categórica 2020-309883-DEC-125429.

134. Otro elemento que evidencia una estrategia de la ACT para evitar un escrutinio ambiental y proyectar una apariencia de cumplimiento es el número de catastro que la ACT escogió para canalizar el trámite de exclusión de cumplimiento ambiental.
135. En este caso, la ACT no utilizó el mismo número de catastro para la Exclusión Categórica que para otros trámites como el Permiso Único Incidental (PUI). Para la Exclusión Categórica empleó el catastro **720-117-004-13**, mientras que para trámites como el PUI utilizó el catastro **095-000-004-03**.
136. Cuando la ACT utiliza el catastro **095-000-004-03** —el mismo del PUI— el sistema refleja que se trata de terrenos costeros con zonas de inundación **VE de alto peligro costero**.



137. En cambio, al seleccionar el tramitar la Exclusión Categórica con el catastro **720-117-004-13**, el panorama cambia por completo: dicho catastro corresponde a un tramo vial interior, tierra adentro, **que no está en zona costera** ni figura como área inundable, por lo que se clasifica como **Zona X**. Esta información se puede corroborar en la plataforma GIS de la Junta de Planificación (MIPR).(<https://gis.jp.pr.gov/mipr/>).



138. El que la ACT haya escogido el catastro **720-117-004-13** para el trámite de exclusión de cumplimiento ambiental, en lugar del catastro **095-000-004-03** utilizado en otros trámites del mismo proyecto, no es un detalle menor. En el catastro vial **720-117-004-13** no se refleja zona de inundabilidad VE, a diferencia del catastro 095-000-004-03, que sí la muestra. Ello resulta particularmente relevante porque la Orden **OA-2021-02** prohíbe expresamente emitir una exclusión categórica para construcciones nuevas en zona **VE**.

	GOBIERNO DE PUERTO RICO Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Oficina de Gerencia de Permisos	Número de Caso: 2020-309883-DEC-125429
Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica		
PASEO PEATONAL Y CICLISTA DE RINCON		
Fecha de Expedición: 26/SEP/2023		
Datos de Localización		
De conformidad con las disposiciones contenidas en las leyes y los reglamentos vigentes, se expide la presente Certificación de Exclusión Categórica para la acción(es) antes descrita(s):		
Dirección Física: Dirección: EXCEPCION Municipio: Rincón Estado: Puerto Rico Código Postal: 00677	Dueño: Autoridad de Carreteras	Sometido por: Autoridad de Carreteras
Calificación Distrito(s) de Calificación: VIAL (77%), A.g (9%), R.i (5%), RT-I (3%), RE (2%), RT-B (1%), M.b (1%) Distrito en el Mapa de Inundabilidad: X Tipo de Suelo: MaC2 (31.5%), C1F2 (22.1%), McF2 (19.0%), MvC (8.8%), PeD2 (7.9%), Cr (3.9%), MvC (2.9%), Cn (1.7%), SNS (1.0%), MvE2 (0.9%), MvC (0.5%)	Número(s) de Catastro: 720-117-004-13	
Datos de determinación		
Exclusión Categórica Números de exclusión categórica aplicables de acuerdo a la OA-2021-02 del DRNA :	Fecha de Expedición: 26/SEP/2023	
2		
Condiciones Generales		
De acuerdo con la solicitud de esta Determinación, se certificó cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo		

	GOBIERNO DE PUERTO RICO Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Oficina de Gerencia de Permisos	Número de Trámite: 2024-544025-PUI-300201
Permiso Único Incidental Operacional		
Fecha de Expedición: 05/16/2024	Nombre del Proyecto Ruta Escenica para Ciclistas y Peatones	Fecha de Expiración: 05/16/2029
Tipo de Trámite: Nuevo		
Actividad(es) Autorizada(s) Permiso para Actividad Inicializada a una Obra de Infraestructura Pública Exenta de la Aprobación de OGP's (PIE), Autorización de Corte, Poda, Transplante y Siembra de Árboles (ACP), Permiso General Consolidado (PGC)		
Datos de Localización De conformidad con las disposiciones contenidas en las Leyes y los Reglamentos vigentes, se expide el presente Permiso Único Incidental , Público para un predio de terreno ubicado en:		
Dirección Física: PR, PUERTO RICO, 00000 Rincón, Puerto Rico	Dueño(s): Autoridad de Carreteras y Transportación N/A	
	Arrendatario:	
	Cabida según Mensura:	558666.86 m ²
	Cabida según Escritura:	558666.86 m ²
	Casos de Referencia:	2020-309883-DEC-125429 no aplica
Distritos de Calificación:	DT-G (72%), RE (13%), CR (12%), S-H (2%), VIAL (1%)	
Distritos de Clasificación:	NA	
Zona de Inundabilidad:	X (96.2%), VE (3.8%)	
Datos de Proyecto		
Proponente:	Contratista:	

139. Así las cosas, el uso del catastro 720-117-004-13, permitió que la ACT obtuviera una exclusión categórica sin que apareciera dicha zona de riesgo en el pergamino expedido por la OGPe, lo que sería una contradicción prima facie entre el permiso otorgado y los requisitos de aplicabilidad de la OA-2021-02.

140. Este proceder no es casual ni aislado. Responde a un patrón cuidadosamente ejecutado para manejar los procesos de permisos de forma que se crea una apariencia de cumplimiento donde en realidad un análisis de los trámites demuestran lo contrario.

E. REVOCACIÓN DEL PERMISO ÚNICO INCIDENTAL OPERACIONAL (PUI)

141. Se adoptan por referencia las alegaciones anteriores, y de conformidad, se solicita del Tribunal que invalide el Permiso IncidentaI en este caso.
142. La ACT obtuvo la aprobación del Permiso Único IncidentaI Operacional el 16 de mayo de 2024, en el trámite 2024-544025-PUI-300201 para el *Nuevo Paseo Ciclista*. Posteriormente, la OGPe aprobó una enmienda al PUI bajo el trámite 2024-544025-PUI-301118, radicado el 25 de febrero de 2025.
143. No obstante, tanto en el trámite 2024-544025-PUI-300201 como en la enmienda 2024-544025-PUI-301118, la ACT propone un proyecto distinto que no fue aprobado en la Consulta de Ubicación del 2006 ni tampoco por la Consulta Ubicación Enmendada del 2008. Por ende, el nuevo proyecto presentado por la ACT para obtener estos trámites de permiso únicos incidentales operacionales (PUI) no tienen una Consulta de Ubicación aprobada por la JP y por lo tanto carecen de autorización.
144. En el caso de Hatillo Cash & Carry v. ARPe, 173 D.P.R. 934 (2008), el Tribunal Supremo concluyó que los permisos posteriores a la consulta de ubicación no podían emitirse válidamente para un proyecto distinto o con cambios significativos al evaluado en la Consulta de Ubicación. El Tribunal Supremo devolvió el caso y requirió evaluar si procedía una nueva consulta de ubicación o una enmienda a la consulta de ubicación, al determinar que se propuso ante ARPE un proyecto distinto al aprobado en la CU. El Tribunal Supremo rechazó expresamente **“aprobar una fracción de otro proyecto como si se tratara del que fue originalmente adoptado [en la Consulta de Ubicación] y continuar emitiendo sobre la marcha permisos para un proyecto a todas luces distinto”** *Id.*
145. Los permisos posteriores no subsanan la ausencia de enmienda a la consulta de ubicación, requerida por la Junta de Planificación en el 2016. Véase Hatillo Cash, *id.* Esto es así, ya que el proyecto presentado en el PUI es un nuevo proyecto con cambios significativos, alineamientos diferentes y modificaciones sustanciales.

146. Actualmente, la única Consulta de Ubicación es la aprobada en 2006 y enmendada en 2008; sin embargo, ese no es el proyecto que la ACT está construyendo. El proyecto en ejecución es uno distinto, sustancialmente modificado, que **nunca obtuvo la aprobación requerida** de la JP. “El cumplimiento de los acuerdos que recoge la JP en la consulta de ubicación es un requisito para la validez de los permisos posteriores” *Id.* La enmienda requerida por la JP es un requisito para determinar la viabilidad misma del nuevo proyecto y la validez de los permisos posteriores. El Tribunal Supremo ha resaltado que todas las etapas posteriores a la aprobación de la consulta **son partes integrales** de la autorización de un mismo proyecto. FW Assoc. v. Junta de Planificación, 2009 T.S.P.R. 8.
147. La ACT obtuvo ilegalmente el Permiso Único Incidental Operacional de un nuevo proyecto **sin obtener previamente la autorización de una Enmienda a la Consulta de Ubicación** y a pesar de que así se exigió desde el 2016. La construcción actual no corresponde al proyecto aprobado en la Consulta de Ubicación.
148. Además, se solicita del Honorable Tribunal que declare nulo el PUI y su enmienda (2024-544025-PUI-300201 y 2024-544025-PUI-301118) por haberse obtenido mediante información falsa y engaño, porque la ACT no informó a la OGPe que los cambios contenidos de diseño del proyecto utilizados en los permisos incidentales requerían una enmienda a la consulta de ubicación según se lo indicó la JP en el 2016.
149. Además, el PUI, y su enmienda, emitida por la OGPE para la construcción de este nuevo proyecto carecen de validez y deben anularse por este Honorable Tribunal porque el proyecto conlleva impactos ambientales significativos, y los mismos no fueron precedidos por la aprobación de una Declaración de Impacto de Ambiental. Colon Cortes v. Pesquera, 150 DPR 724 (2000) (reconociendo entre otras cosas, que la Declaración de Impacto Ambiental es un “requisito previo esencial para la validez de todo permiso que se emita en torno a una acción propuesta”)
150. El cumplimiento con el proceso de planificación ambiental es indispensable y de incumplirse, conlleva la nulidad de todo permiso, incluyendo el Permiso Único Incidental Operacional en controversia. El Reglamento Conjunto de 2023 dispone que “[l]a OGPe no aceptará ningún formulario de solicitud de Permiso Único Incidental Operacional a menos que el solicitante demuestre que la acción propuesta está en cumplimiento con el

Artículo 4(B)(3) de la Ley Núm. 416-2004.” Sección 3.4.4.10 (c) del Reglamento Conjunto de 2023.

151. Como mínimo, el PUI y su enmienda requieren la aprobación previa de una Evaluación Ambiental, según advirtió la OGPe a la ACT en el 2020 en el trámite **2020-309883-DEC-084587** (véase, [Anejo A-007](#)).
152. La ACT no demostró el cumplimiento con el proceso de planificación ambiental, y la OGPe no podía aceptar el cumplimiento del proyecto con el proceso de planificación ambiental a partir de una Exclusión Categórica posterior que no aplica claramente al proyecto.

Sobre los Demandantes

153. **Amigos de Tres Palmas Inc.**, compareció recientemente ante este Honorable Tribunal y presentó el caso AG2025CV00458, del cual luego desistió sin perjuicio el 28 de marzo de 2025, con el propósito de continuar las negociaciones y llegar a un acuerdo.
154. El Tribunal reconoció la legitimación activa de Amigos de Tres Palmas Inc.
155. La Ley Núm. 17-2004, que crea la Reserva Marina Tres Palmas de Rincón (RMTP), reconoce “la importancia y la sensibilidad ecológica de la zona costanera del Municipio de Rincón”. (Art. 3; 12 L.P.R.A. § 5061). En cumplimiento del mandato constitucional de proteger los recursos naturales, la Asamblea Legislativa delimitó esta reserva para garantizar su conservación y manejo adecuado.
156. Para atender esto, en el año 2011 se fundó Amigos de Tres Palmas Inc. con el objetivo de proteger, fomentar, conservar y colaborar en el manejo y la protección de las playas, los arrecifes, los estuarios, los manglares, el agua, la flora y fauna, y los recursos naturales marinos y costeros del área de la RMTP y sus alrededores . Conforme al Artículo 6 de la Ley 17-2004, Amigos de Tres Palmas mantiene un acuerdo de manejo y custodia conjunta con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA) mediante el Acuerdo de Colaboración suscrito el 29 de enero de 2016, vigente y plenamente aplicable.
157. Amigos de Tres Palmas, Inc. actualmente desarrolla programas educativos, coordina el mantenimiento de áreas verdes, organiza siembras de árboles y limpiezas costeras, ofrece recorridos guiados y orienta a visitantes sobre los sistemas coralinos y su valor ecológico. Asimismo, protege las condiciones esenciales de la ola de Tres Palmas, vital

para los ecosistemas, el deporte del *surfing* y la economía local, y promueve el acceso público a las playas y a la Zona Marítimo Terrestre.

158. Amigos de Tres Palmas, Inc. tiene un interés especial y concreto en la protección de la RMTP y sus alrededores. La construcción propuesta —que transcurre por la RMTP, se ubica en zona inundable e invade la Zona Marítimo Terrestre— afecta directamente su misión y los significativos recursos y esfuerzos invertidos en la conservación del área.

159. La construcción del proyecto causa un impacto directo y adverso sobre la RMTP y sobre los intereses y esfuerzos de conservación de Amigos de Tres Palmas.

160. Tanto el ACT, en su carta del 20 de julio de 2017, como el DRNA en su carta del 31 de enero de 2025 reconocen que parte del proyecto se ubica dentro de la RMTP. (véase, [Anejo A-018](#)).

Se propone, para el **tramo número nueve del proyecto ubicada dentro de la RNMT**, proveer un nuevo acceso a la Playa Escalera ("Steps") y una estructura de drenaje en el punto de recolección de las escorrentías pluviales. El sistema de humedales en las cercanías de la Playa Escalera está conformado por un manglar dominado por el mangle blanco (*Laguncularia racemosa*) y por una ciénaga de agua dulce dominada por gramíneas. A fin de mitigar el impacto medioambiental por la construcción de la estructura de drenaje, la remoción de mangle blanco y la colocación de relleno sobre aguas de jurisdicción federal se le ha propuesto al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE por sus siglas en inglés) un Plan de Mitigación. La ejecución del Plan de Mitigación consiste en la siembra de 15 árboles de mangle blanco, de 4'-6' de altura en la zona impactada y la remoción del material de relleno colocado dentro de la arboleda aledaña al camino existente. Además, se contratará a un biólogo experimentado para la preparación y el manejo de las áreas de siembra.

161. Existe un nexo directo entre las ilegalidades del proyecto y los daños particulares que éste ocasiona a la RMTP y a los intereses de Amigos de Tres Palmas. La ACT **no cuenta con las autorizaciones correspondientes** para iniciar y continuar la construcción, y dichas autorizaciones son esenciales para evaluar la viabilidad del proyecto y garantizar la protección de los recursos naturales en la RMTP, sus alrededores y la ZMT.

162. La ausencia de una enmienda a la consulta de ubicación, de un documento ambiental vigente y de un deslinde válido de la ZMT permite que el proyecto avance ilegalmente en zona inundable, en áreas sujetas a erosión severa y dentro de la propia ZMT, causando impactos detrimentales a la RMTP y afectando directamente los intereses que Amigos de Tres Palmas está llamada a proteger.

163. Amigos de Tres Palmas posee legitimación activa para exigir el cumplimiento de los mecanismos legales aplicables y solicitar la suspensión inmediata de la construcción, a fin de evitar el deterioro y destrucción de la playa, la costa y la RMTP .

164. Amigos de Tres Palmas también tiene legitimación activa para presentar este reclamo en virtud de las disposiciones reglamentarias que expresamente prohíben proyectos que puedan destruir o deteriorar reservas naturales, costas o playas. La Sección 6.4.2.2 (c) del Reglamento Conjunto 2023 dispone que “[s]e prohíbe cualquier nueva segregación, obra de desarrollo o proyecto que puedan deteriorar o destruir áreas de reservas naturales, costas o playas u otros recursos naturales importantes, los cuales hayan sido reconocidos o designados para preservación por el DRNA o que la JP de Puerto Rico lo determine así a base de su propio análisis.”
165. La construcción del proyecto frustra directamente los esfuerzos de conservación y protección que Amigos de Tres Palmas ha llevado a cabo durante más de una década. El proyecto, ubicado en zonas inundables y en áreas sujetas a erosión y sedimentación, impactará adversamente los corales de la RMTP, comprometiendo su integridad ecológica. Esto se agrava al observarse que la obra se ejecuta sin las medidas adecuadas de seguridad y control de escorrentías, permitiendo que sedimentos del proceso de construcción lleguen al mar. Por tal razón, Amigos de Tres Palmas Inc. como comanejador de la RMTP tiene el deber y la obligación legal junto con sus miembros de presentar este pleito judicial y evitar un daño irreversible e inminente a la RMTP y los recursos naturales colindantes.
166. La construcción del proyecto, que incluye varios muros de concreto a lo largo de 3.4 kilómetros de costa dentro de la ZMT, amenaza la existencia y el futuro de la ola Tres Palmas, uno de los recursos naturales y deportivos más emblemáticos de Puerto Rico. Este impacto no solo afecta el ecosistema, sino que también generará consecuencias económicas negativas para el sector y para los intereses que Amigos de Tres Palmas protege.
167. Además, la organización cuenta con una trayectoria significativa de trabajo dirigido a proteger las playas y la RMTP, incluyendo esfuerzos específicos para fiscalizar este proyecto carente de autorizaciones válidas.
168. Amigos de Tres Palmas ha financiado los trámites para tener acceso a documentos públicos del proyecto ante distintas agencias, y ha invertido en una gran cantidad de esfuerzos y recursos con dicho fin. Al igual, otras personas preocupadas y afectadas por la construcción propuesta, como la Sra. Carola Acum, han solicitado acceso a los

documentos públicos ante las agencias con el apoyo indispensable de Amigos de Tres Palmas. Este esfuerzo, además de retrasar indebidamente su derecho a conocer documentos esenciales, implicó gastos sustanciales en recursos legales y administrativos asumidos por la organización.

169. Posterior al desistimiento y a las solicitudes de información pública tramitadas, la ACT detuvo temporariamente la construcción del proyecto y recientemente reinició las obras de construcción del proyecto.

170. El Sr. **Ramón Díaz Zambrana** es vicepresidente y miembro activo de Amigos de Tres Palmas, y desempeña un rol esencial en la protección de la RMTP. Coordina de manera constante actividades de conservación, incluyendo siembras de árboles, mantenimiento de áreas, limpiezas costeras y charlas educativas. El Sr. Díaz visita regularmente la RMTP y sus alrededores para su disfrute, practica *surfing* y *snorkeling*, y utiliza de forma constante la costa de Rincón y la RMTP.

171. Además, es planificador con cerca de 20 años de experiencia. Ha trabajado con municipios en la evaluación de erosión, sedimentación y riesgos asociados al aumento del nivel del mar en comunidades costeras. En específico, se ha desempeñado como Supervisor y Director Interino de la Oficina de Desarrollo Económico y Planificación del Municipio de Mayagüez, Planificador en el Municipio de Barceloneta, en la Oficina de Zonificación del Municipio de Vega Baja y del Municipio de Bayamón. El Sr. Díaz ha alertado consistentemente de los problemas del aumento del nivel del mar, la erosión costera, y sus efectos en construcciones cercanas al mar.

172. La construcción del proyecto afectará directa y adversamente el uso que el Sr. Ramón Díaz y otros integrantes de Amigos de Tres Palmas hacen de la ZMT, de la RMTP y de las playas de Rincón, pues el proyecto invade ilegalmente la ZMT. Además, atravesará por la RMTP por un sector altamente vulnerable a marejadas y a la erosión costera severa de Rincón. La construcción del proyecto da al traste con los intereses de la organización y los esfuerzos del Sr. Ramon Diaz de alertar y evitar que se construya infraestructura adicional muy cerca del mar y en riesgo, por los efectos del cambio climático y la erosión costera en la infraestructura.

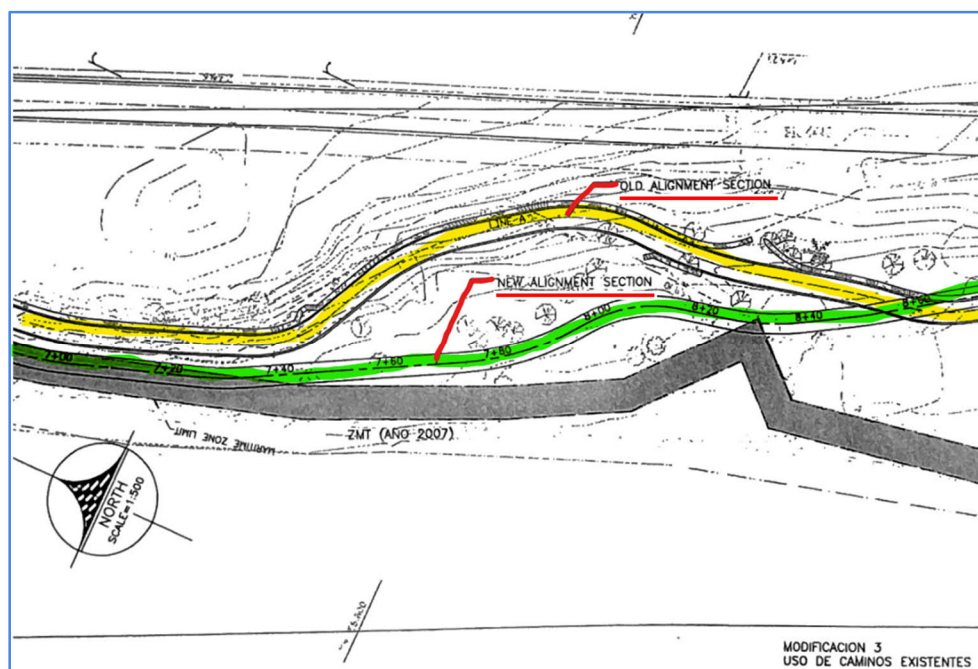
173. Amigos de Tres Palmas y Ramón Díaz se ven adversamente afectados por un proyecto que impermeabiliza grandes extensiones en la costa sin evaluar sus impactos

ambientales. Se ven directamente afectados por la construcción de un proyecto que no cuenta con un documento ambiental, requisito esencial de la LPPA. Igualmente, se ven directamente afectados por la información falsa, incorrecta e incompleta provista por la ACT para construir el proyecto sin cumplir con las exigencias legales que le aplican, y en menoscabo del uso y disfrute de la costa, la protección de los recursos naturales y la planificación, exigida.

174. Además, el Sr. Ramon Diaz y Amigos de Tres Palmas han sido parte de un esfuerzo comunitario por desarrollar y preservar el Bosque de la Armonía, un espacio de gran importancia, cerca de la RMTP, y que está estrechamente relacionado con el balance ecológico de la RMTP. El Bosque de la Armonía se ubica en la costa, al noreste de la RMTP y sirve como filtro en los procesos de erosión y sedimentación en el área, y por ende, como protección de los sistemas coralinos en la RMTP.

175. El control de sedimentación existente en el Bosque de la Armonía fue diseñado e instalado por Protectores de Cuencas, con fondos del DRNA, como una medida ecoamigable para atender la erosión sin afectar los recursos naturales. Al día de hoy, este sistema ha probado ser altamente efectivo y compatible con la conservación del área.

176. Sin embargo, los cambios introducidos por la ACT en la alineación del proyecto — cambios sustanciales que **no han sido autorizados por la Junta de Planificación ni cuentan con una Enmienda a la Consulta de Ubicación Aprobada**— impactan de forma mucho más severa el Bosque de la Armonía. Los planos sometidos reflejan que la nueva alineación propuesta invade el Bosque de la Armonía y la ZMT, simultáneamente, lo que evidencia que el proyecto que se construye es ilegal.



177. **Esta alineación no autorizada afecta directamente el sistema de control de erosión desarrollado con fondos públicos y los esfuerzos comunitarios y de voluntarios.** El diseño actual del proyecto ignora la protección y coexistencia de los árboles que componen este ecosistema. La ACT pretende cortar árboles en el Bosque de la Armonía sin una Declaración de Impacto Ambiental y sin contar con las autorizaciones requeridas.
178. Todo ello ocurre pese a que la ACT conoce la importancia crítica de este bosque para la integridad ecológica de la Reserva Marina Tres Palmas, así como para el disfrute y la educación de la comunidad. Pese a tratarse de una de las áreas más sensitivas y controversiales del proyecto, la ACT se propone impactarla con prioridad, lo que agrava y hace inminente los impactos a Amigos de Tres Palmas y al Sr. Ramón Díaz.
179. La construcción del proyecto y la eliminación de árboles en el Bosque de la Armonía afectan directa y adversamente a Amigos de Tres Palmas y al Sr. Díaz, al destruir un espacio comunitario del cual forman parte y que tiene un rol ecológico esencial en la protección de la Reserva Marina Tres Palmas.
180. En esta área, la ubicación del proyecto coincide con la ZMT, donde hoy se evidencian altos niveles de erosión. Claramente, el *Paseo Ciclista* se deteriorará y se convertirá en una ruina en poco tiempo. Este hecho no es especulativo sino inminente.
181. Además, otro aspecto importante que establece la legitimidad de los demandantes se debe al impacto del proyecto en la seguridad. La organización sin fines de lucro **Rincón Water Safety Organization** ha advertido que la construcción de un muro de contención en la Playa Indicadores tendrá un impacto inmediato y perjudicial en la seguridad pública, pues obstruye accesos de emergencia esenciales y reduciría significativamente la efectividad de las operaciones de rescate. Véase Carta de Rincón Water Safety, explicando en detalle las razones por las cuales el proyecto obstruye, dificulta e impide el rescate de personas en la costa de Rincón, (véase, [Anejo A-019](#)).
182. El proyecto, en la medida en que altera los accesos utilizados por los equipos de rescate y afecta dinámicas fundamentales para la seguridad de surfistas y visitantes, incide de manera directa en la capacidad de respuesta ante emergencias. En particular, la construcción del muro en Playa Indicadores representa una obstrucción física que compromete las maniobras de rescate en una de las zonas de mayor actividad marítima en

Rincón. Esta afectación recae directamente sobre el demandante, el Sr. Ramón Díaz, quien utiliza con frecuencia dichas áreas y participa en labores de rescate en la costa.

183. Por su parte, la demandante **Leanne Arcuri** es residente en el Municipio de Rincón.

El proyecto le afecta personalmente de diversas maneras. Leanne Arcuri decidió residir en el Municipio de Rincón por sus atractivos naturales y el disfrute de la costa en Rincón, por su gran valor, y cerca de la RMTP.

184. Leanne Arcuri disfruta con frecuencia la costa y las playas de Rincón en particular el área de la RMTP, a través de caminatas, y actividades acuáticas y deportivas como el *paddleboarding*, entre otras. El proyecto propuesto le afecta directa y adversamente porque se propone construir invadiendo los BDPMT, sujetas a erosión severa, y a fuertes marejadas. Por lo tanto, el proyecto le crea un daño claro y particular en la Sra. Leanne Arcuri. La demandante Arcuri disfruta continuamente de las distintas playas que afectará el proyecto, con un muro de cemento que además, quedará en ruinas e inutilizado en los BDPMT de la ZMT. Leanne Arcuri conoce de otras construcciones que han conllevado el menoscabo del uso y disfrute de las playas.

185. El Reglamento Conjunto reconoce la importancia de proteger especialmente los terrenos que colindan con la ZMT, para la recreación, contemplación y solaz espiritual de las personas. Incluso reconoce que se deberán evitar las construcciones paralelas a la costa, para mantenerla en su “estado natural”. La Sección 6.4.2.2 (f) del Reglamento Conjunto dispone que, para todo proyecto, “[a] los fines de proteger el gran potencial de los terrenos no urbanos de la zona costanera, especialmente de los terrenos que colindan con la zona marítimo terrestre, para la recreación, contemplación y solaz espiritual, se deberá evitar al máximo posible el desarrollo interno paralelo a la costa, promoviéndose y estimulándose el que esos terrenos se mantengan en su estado natural y que los usos que allí se ubiquen armonicen con el potencial del sector costanero.” La Sra. Arcuri aquí compareciente tiene legitimación activa para proteger los intereses y derechos que reconoce la sección 6.4.2.2 (f), y solicitar que se cumpla con el deslinde completo y vigente según requerido por la sección 6.4.2.2 (a) y (b) del Reglamento Conjunto.

186. La demandante se verá personalmente afectada por el proyecto y sus ilegalidades, pues no es un proyecto diseñado y planificado según requerido por las propias agencias administrativas y que le entorpece y menoscaba el uso y disfrute de los BDPZMT.

187. Igualmente, la demandante Arcuri se ve particular y adversamente afectada por las dificultades que crea el proyecto en los procesos de rescate de personas. Como residente de Rincón y usuaria frecuente de sus costas y playas, la Sra. Arcuri interesa disfrutar y usar la costa y las playas de forma segura. Consistentemente familiares de la Sra. Leanne Arcuri la visitan y usan diariamente las playas de Rincón, incluyendo la Playa Indicador y otras afectadas por el proyecto. Sin embargo, irónicamente, y por no cumplir con la planificación exigida, el proyecto dificulta e impide los trabajos de rescate, como se ha mencionado; representa un riesgo adicional a seguridad, y su familia. Por ende, la demandante tiene interés legítimo personal para que la ACT cumpla las autorizaciones requeridas. La demandante Arcuri tiene claramente legitimación activa para incoar este recurso.

188. Por otro lado, el proyecto afecta de forma particular y adversa su interés propietario de diversas maneras. El proyecto afecta significativamente su derecho propietario de rango constitucional. Afecta la privacidad de la Sra. Arcuri, y el uso y disfrute de su propiedad donde reside. Por ejemplo, la ACT ha colocado luces extremadamente potentes y cámaras alumbrando en dirección a la residencia de la Sra. Arcuri y sus padres, sin ningún tipo de comunicación, autorización o consulta a la Sra. Arcuri ni otros residentes. Estas acciones han alterado la paz y calidad de vida en su hogar, generando intrusión visual y una pérdida sustancial de privacidad. El proyecto transcurre inmediatamente en la colindancia adyacente de la propiedad donde reside, lo cual también afecta el uso y disfrute de su propiedad. La construcción transcurre justo al otro lado de la pared de contención de la residencia de la Sra. Arcuri.

189. Además, el proyecto afecta también la seguridad de la Sra. Leanne Arcuri y de sus padres en su residencia, por la ubicación del proyecto justo en la colindancia de su propiedad y el tráfico continuo de personas. El proyecto coloca a la Sra. Leanne Arcuri y a sus padres en una situación vulnerable ante el tráfico adicional y continuo de personas en la colindancia.

190. Además, **el proyecto afecta su interés propietario en otras dos propiedad que también colindan inmediatamente con la construcción del proyecto**, sobre las cuales es titular y dueña. Una de las propiedades tiene la dirección física en la Calle 413, kilómetro 1, Rincón, Puerto Rico, 00677 y la otra propiedad está en la dirección #34,

Puerto Bahía, Rincón, 00677. Los padres de la Sra. Arcuri residen en la propiedad de la Sra. Arcuri, ubicada en la Calle #34, Puerto Bahía, Rincón, adyacente también con la construcción. La demandante Sra. Leanne Arcuri se ha esforzado inmensamente para proveer a sus padres una propiedad residencial con privacidad, tranquilidad y calidad de vida. Sin embargo, la demandante se ve afectada además por la falta de privacidad y tranquilidad de sus padres como consecuencia del proyecto. El proyecto da al traste con sus esfuerzos para proveer a sus padres en un ambiente residencial seguro, tranquilo, y privado. El proyecto propuesto afecta la privacidad en ambas propiedades.

191. Los demandantes claramente tienen legitimación para presentar el reclamo de epígrafe y proteger sus intereses de un proceder ilegal de la ACT y a sabiendas que propone construir el proyecto sin las debidas autorizaciones. El cumplimiento con las condiciones y las autorizaciones requeridas, desde hace casi una década, es necesario para evitar daños significativos e irreparables a la costa de Rincón. Cualquier daño que alegue la ACT es autoinfligido.

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que:

- (1) Emita un interdicto y ordene la paralización de la construcción del proyecto porque la ACT no cuente con las autorizaciones correspondientes;
- (2) requiera a la ACT solicitar una Enmienda a la Consulta de Ubicación, según advertido y exigido desde el 2016;
- (3) requiera a la ACT una Declaración de Impacto Ambiental o en la alternativa, una Evaluación Ambiental, según advertido en el 2020;
- (4) declare que la construcción del proyecto es ilegal;
- (5) revoque la Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusión Categórica de 2023;
- (6) revoque el Permiso Único Incidental Operacional, según enmendado;
- (7) ordene a la ACT el inicio de un procedimiento de deslinde de la ZMT; y
- (8) ordene a la ACT la restauración correspondiente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

En Aguadilla, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2025.

f/ *Lcdo. Omar Saadé Yordán*

OMAR SAADÉ YORDÁN
en representación de Amigos de Tres
Palmas, Ramón Díaz Zambrana
Colegiado Núm. 18,881
(RUA Núm. 17,795)
605 Calle Condado, Oficina 616
San Juan Puerto Rico 00907
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
en representación de Amigos de Tres Palmas,
Ramón Díaz Zambrana
RUA 17,256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
en representación de Amigos de Tres Palmas,
Ramón Díaz Zambrana y Leanne Arcuri
RUA 18,544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com